Vermögensberater-Ausbildung

Gesetzliche Rentenversicherung

DAV | DEUTSCHE AKADEMIE für Vermögensberatung

Copyright

© Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Frankfurt

Das Werk einschließlich aller seiner Teile und Abbildungen ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne schriftliche Genehmigung der Deutschen Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Frankfurt, unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Bearbeitung in elektronischen Systemen.

Der Weiterverkauf des Dokumentes sowie die Weitergabe des Dokumentes an Dritte (z.B. an Kunden, Wettbewerber etc.) ist nicht gestattet.

Inhalt

1 Bedeutung und Aufbau der gesetzlichen Rentenversicherung 4

1.1 Teil der staatlichen Versorgung 5

1.2 Grundversorgung 6

1.3 Das 3-Schichten-Modell 8

2 Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung 11

3 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung 13

4 Mitgliedschaftsformen der gesetzlichen Rentenversicherung 16

4.1 Versicherungspflicht kraft Gesetzes 17

4.2 Versicherungspflicht auf Antrag 18

4.3 Freiwillige Versicherung 18

Versicherungsfreiheit wegen geringfügiger Beschäftigung und geringfügiger selbstständiger Tätigkeit 20

4.4 Besonderheiten für selbstständige Handwerker 22

4.4.1 Die gesetzliche Rentenversicherung der Handwerker 22

4.4.2 Versicherungspflicht 23

4.4.3 Befreiung von der Versicherungspflicht 23

4.5 Versicherungsfreiheit 24

4.6 Beiträge und Verfahren 24

4.6.1 Lohnabzugsverfahren 24

4.6.2 Berechnung der Pflichtbeiträge beim Lohnabzugsverfahren für Arbeitgeber 24

4.6.3 Beitragsbemessungsgrenze 25

4.6.4 Berechnung des Beitrages in besonderen Fällen 26

4.6.4.1 Versicherungspflichtige Selbstständige 26

4.6.4.2 Freiwillig Versicherte 26

5 Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung 28

5.1 Beitragszeiten 29

5.1.1 Kindererziehungszeiten 29

5.2 Beitragsfreie Zeiten 30

5.2.1 Anrechnungszeiten 30

5.2.2 Zurechnungszeit 31

5.2.3 Ersatzzeiten 32

5.3 Berücksichtigungszeiten 33

6 Rentenarten und Voraussetzungen für einen Rentenanspruch 35

6.1 Wartezeiten 35

6.1.1 Vorzeitige Wartezeiterfüllung 36

6.2 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Erwerbsminderungsrenten) 37

6.2.1 Halbe Erwerbsminderungsrenten 37

6.2.2 Volle Erwerbsminderung 38

6.2.3 Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit 38

6.2.4 Arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrente 40

6.2.5 Übergangsregelung (»84er-Regel«) 40

6.2.6 Abschläge bei Rentenbeginn vor 65 40

6.2.7 Anrechnung von Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten 41

6.3 Renten wegen Alters 41

6.3.1 Arbeiten im Rentenbezug 47

6.3.2 Hinzuverdienstregelungen Altersrentner 47

6.4 Renten wegen Todes 48

6.4.1 Witwenrente und Witwerrente 48

6.4.2 Waisenrenten 50

6.4.3 Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes 51

6.4.4 Abschläge bei Hinterbliebenenrenten 51

7 Ermittlung der Rentenanwartschaft 55

7.1 Rentenformel 55

7.1.1 Entgeltpunkte 56

7.1.2 Zugangsfaktor 56

7.1.3 Rentenartfaktor 58

7.1.4 Aktueller Rentenwert 59

8 Bedarfsermittlung 61

8.1 Entscheidungsübersicht Versorgungsziele 61

8.2 Renteninformation / -auskunft 62

8.3 Versorgungslücke 63

8.3.1 Altersvermögensgesetz (»Riester-Rente«) 64

8.3.2 Weitere Rentenreformen 68

9 Testfragen 72

10 Lexikon 78

1 Bedeutung und Aufbau der gesetzlichen Rentenversicherung

Lernziel zu Kapitel 1
Die Finanzierung der gesetzlichen Rentenversicherung (gRV) beruht auf dem Umlageverfahren. Sie wissen um die demographische Entwicklung der gRV. Dies hat auch Konsequenzen für die Altersvorsorge Ihrer Kunden.

LZ

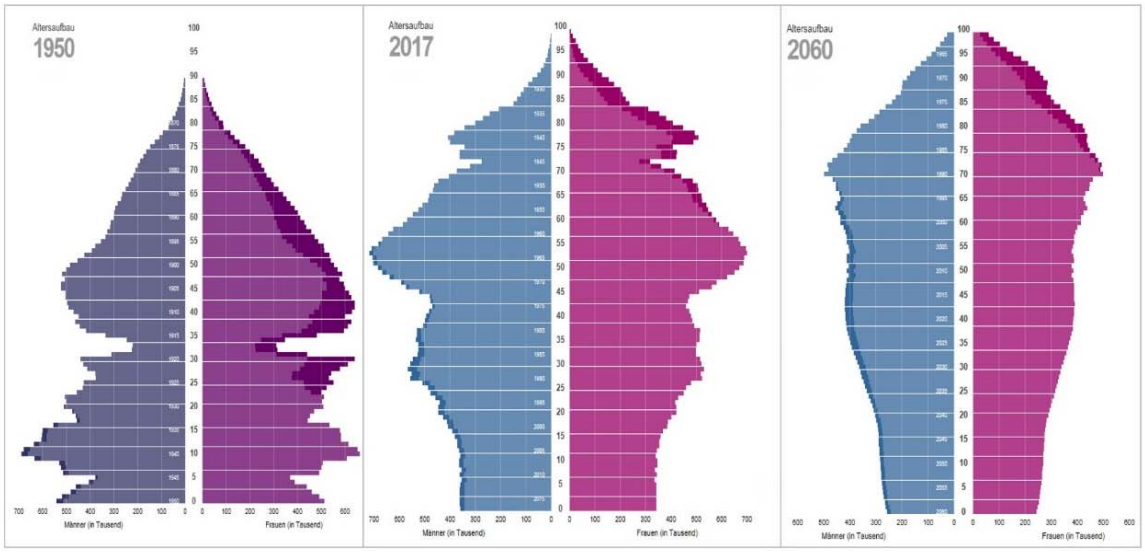
Die deutsche Sozialversicherung entstand mit dem Gesetz über die Krankenversicherung der Arbeiter (1883), dem Unfallversicherungsgesetz (1884) und dem Invaliditäts- und Alterssicherungsgesetz (1889). 1911 wurden diese Gesetze zu der Reichsversicherungsordnung (RVO) zusammengefasst. Obwohl die gRV seit ihrer Einführung zahlreichen Änderungen unterlag, sind ihre Grundzüge trotz aller Anpassungen und Reformen bis heute unverändert geblieben. Die heutige Rechtsgrundlage für das Rentenrecht ist das 6. Sozialgesetzbuch (SGB VI).

Die gRV hat in nun über 100 Jahren sowohl 2 Weltkriege, Inflation als auch gute und schlechte wirtschaftliche Bedingungen durchlaufen, trotzdem war der Bestand der gRV niemals ernsthaft gefährdet.

Mittlerweile ist eine Grundvoraussetzung, die existenziell für das Rentensystem war und ist, gänzlich verändert:

Die Zahl der Beitragszahler ist zu gering, um die Leistungen auf dem Niveau vor Einführung des Altersvermögensgesetzes zu erhalten.

Bevölkerung von 1950 bis 2060



Quelle: Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060

1.1 Teil der staatlichen Versorgung

Die gRV funktioniert nach dem so genannten Umlageverfahren

Die gRV beruht auf dem so genannten Umlageverfahren. Dies bedeutet, dass die Renten durch die laufenden Beiträge zur gRV finanziert werden müssen. Die Generation, die jeweils die Beiträge zahlt, verlässt sich also darauf, dass ihre Kinder (die nächste Beitragszahlergeneration) die zukünftigen Renten finanziert (der so genannte Generationenvertrag).

Die Beitragszahler sind die Erwerbstätigen sowie deren Arbeitgeber und einige weitere Versicherte (s. Kap. 4). Die Finanzierung der Rentenausgaben erfolgt über die Beiträge und den so genannten Bundeszuschuss.[1] Reichen die vorhandenen Gelder nicht aus, werden die Beiträge erhöht.

Die Regelung des Rentenrechts unterliegt also keiner Ewigkeitsgarantie. Der Gesetzgeber nahm immer wieder Änderungen vor.Die gRV wird es auch in Zukunft weiterhin geben. Es ist aber davon auszugehen, dass das Leistungsniveau weiter sinken wird.

Im Jahr 2016 nahm die Rentenversicherung 280,5 Mrd. Euro ein; davon stammen 23% aus dem Bundeszuschuss. Die Ausgaben betrugen 282 Mrd. Euro.

Auf die Höhe der zu erwartenden Rente lässt sich keine Besitzstandsgarantie ableiten. Dies zeigt sich besonders deutlich bei den Rententeilen, die nicht auf echten Beiträgen beruhen; wie z.B. bei den Schulzeiten (keine rentenerhöhende Wirkung mehr für Rentenbeginne seit 2009).

Gesetzliche Rentenversicherung – Bestandsschutzgarantie?
Die gesetzliche Rentenversicherung ist eine Solidargemeinschaft, deren Rechte und Pflichten im Laufe der Zeit vielfachen Veränderungen unterliegen können.

Wer einer so geprägten Solidargemeinschaft beitritt, trägt mit den anderen Versicherten auch ihre Risiken.

Entscheidung des BVG (BVerfG) v. 01.07.82 - BvR 874/77

Für den so genannten Generationenvertrag gibt es keine Garantie.

1.2 Grundversorgung

Das Rentensystem war von Anfang an nicht als Vollversorgung gestaltet. Die seit Jahren größer werdende Versorgungslücke kann mittlerweile nur noch durch zusätzliche Altersvorsorge auf betrieblicher und privater Basis geschlossen werden. Bis in die 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts fand ein ständiger Ausbau der Leistungen der gRV statt (z.B. 1972 Einführung des so genannten flexiblen Ruhestandes mit dem 63. Lebensjahr).

Seit den 80er-Jahren bestimmen Kürzungen von Leistungen das Bild der gRV.

Die Versorgungslücke nimmt seit Jahrzehnten zu.

Leistungskürzungen der letzten Jahre seit 2001
- Wegfall der Berufsunfähigkeitsrente
- Kürzungen bei der Hinterbliebenenversorgung
- Absenkung des Rentenniveaus (Riesterrente)
- Kürzungen bei Anrechnung von Schul- / Hochschulzeiten
- Wegfall des Zuschusses zur Pflegeversicherung der Rentner
- Anhebung der Regelaltersgrenze („Rente mit 67“)

Die rentenkürzenden Maßnahmen der Reformen der letzten Jahre greifen bereits heute. Weitere Eingriffe in Form von Leistungskürzungen werden bereits diskutiert; aufgrund der hohen Lohnnebenkosten ist der Spielraum für Beitragserhöhungen eher gering.

Gründe für die Finanzierungsschwierigkeiten:

- ungünstige Bevölkerungsentwicklung:
  - geringe Geburtenrate
  - steigende Lebenserwartung
  - Verlängerung der Rentenbezugsdauer
- bestehende wirtschaftliche Probleme:
  - hohe Lohnnebenkosten
  - Arbeitslosigkeit mit Beitragsausfällen in der gRV

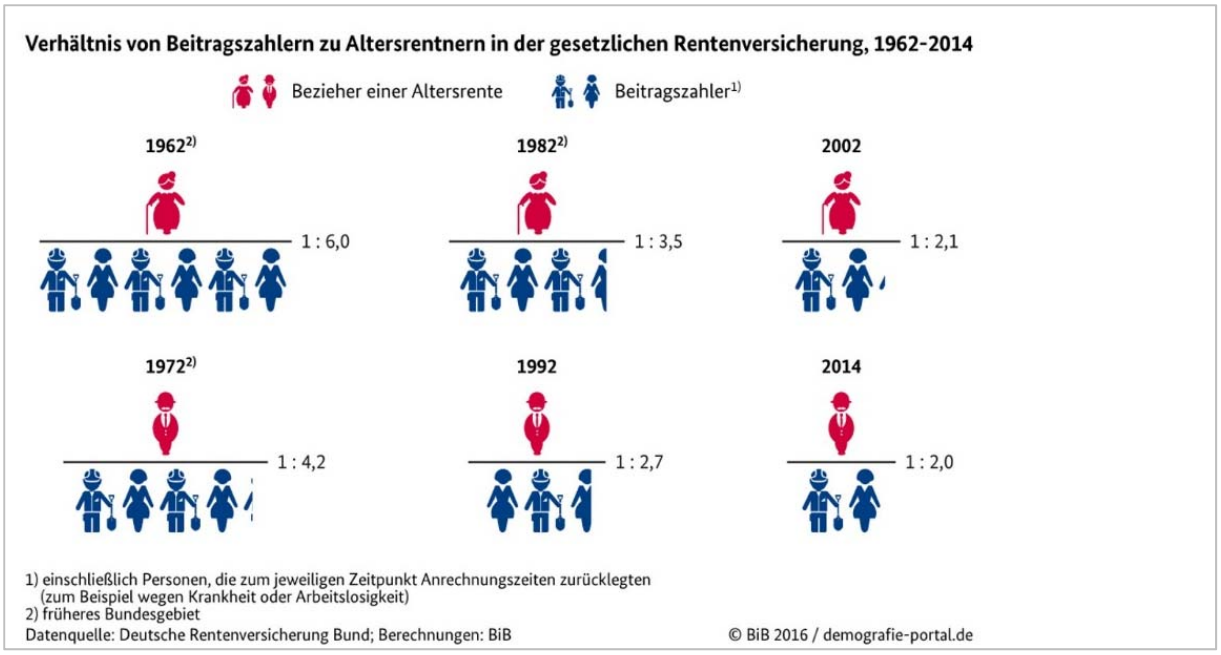
Sie bedrohen bei Fortbestehen die Leistungsfähigkeit des Versorgungssystems der gRV.

Angesichts der beschriebenen Entwicklung führt kein Weg mehr an der betrieblichen und privaten Altersvorsorge vorbei – je früher desto besser!

Die Zukunft belastet die jüngere Generation doppelt:

- relativ hohe Beiträge
- umfangreiche private Vorsorge

Belastungen für den Beitragszahler



Die gRV kann künftig allenfalls noch eine Basisversorgung gewährleisten; für Extras im Alter reicht die Rente nicht mehr aus. Eine Vollversorgung kann nur durch zusätzliche Vorsorge gewährleistet werden.

1.3 Das 3-Schichten-Modell

Seit 2005 regelt das Alterseinkünftegesetz (AltEinkG) die Besteuerung der Altersvorsorge. Hierbei werden 3 Schichten mit jeweiligen Besonderheiten unterschieden:

Die **1. Schicht (= Basisversorgung)** besteht insbesondere aus der gesetzlichen Rente. Hierbei ist zu beachten, dass für jeden neu hinzukommenden Rentnerjahrgang der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt (Rentenbeginn 2018: 76%). Die Beiträge zur gRV werden im Gegenzug schrittweise von der Steuer entlastet (Veranlagungszeitraum 2018: 86%). Weiterhin gehört die Basis-Rente (»Rürup-Rente«) zur 1. Schicht.

Schrittweiser Übergang zur nachgelagerten Besteuerung: Der steuerpflichtige Teil der Rente steigt, die Beiträge zur gRV werden von der Steuer entlastet.

Die **2. Schicht (= kapitalgedeckte Zusatzversorgung)** besteht aus der betrieblichen Altersvorsorge und der »Riester-Rente«.

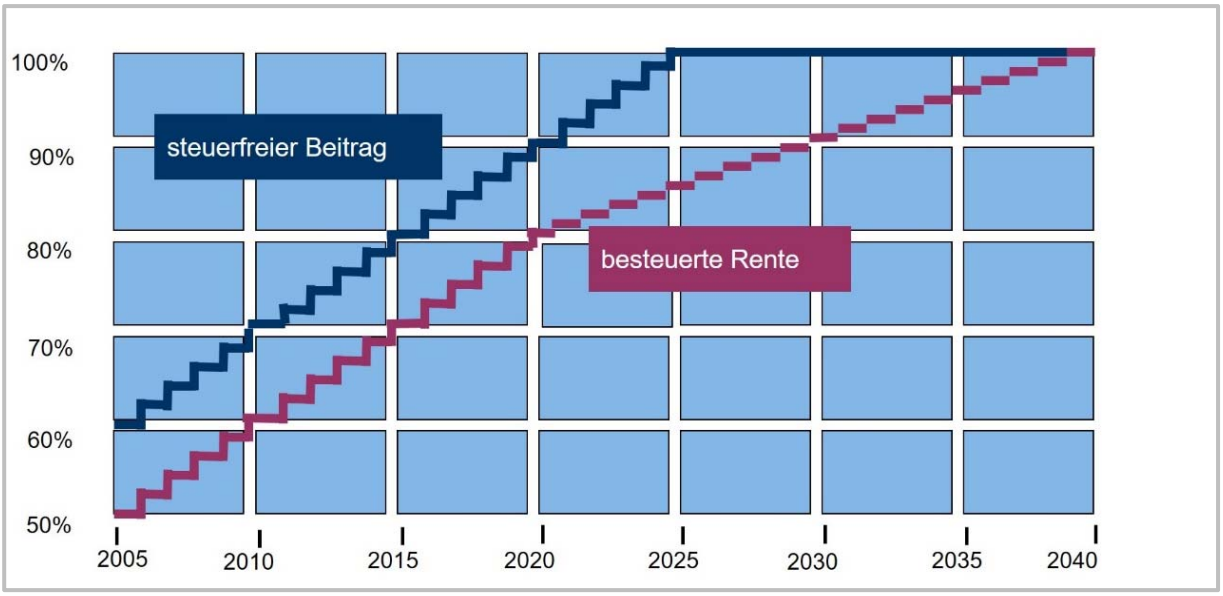
Die **3. Schicht (= Kapitalanlageprodukte)** besteht aus Lebens- und Rentenversicherungen.

Wichtig ist es in Zukunft, den entstandenen finanziellen Spielraum, der aus der schrittweisen steuerlichen Entlastung der Rentenversicherungsbeiträge resultiert, in die private Vorsorge zu investieren.

3 Schichten-Modell

1. Schicht: Basisversorgung	• Gesetzliche Rente • Basis-Rente (Rürup-Rente)
2. Schicht: Kapitalgedeckte Zusatzversorgung	• Riester-Rente • Betriebliche Altersvorsorge
3. Schicht: Kapitalanlageprodukte	• Kapitallebensversicherung • Private Rentenversicherung • Banksparpläne

Steigende Abzugsfähigkeit der Altersvorsorgeaufwendungen (1.Schicht)



Z

Zusammenfassung Kapitel 1

Rechtsgrundlage für die gRV ist das SGB VI. Die gesetzlichen Renten werden durch die Umlagen der Beitragszahler und durch den Bundeszuschuss finanziert (Umlageverfahren, Generationenvertrag).

Aufgrund der ungünstigen demographischen Entwicklung werden Rentenreformen immer wieder erforderlich. Die gRV selbst kann künftig allenfalls noch eine Basisversorgung gewährleisten und sollte dringend durch weitere Versorgungsformen ergänzt werden.

Durch das AltEinkG wird die gRV seit 2005 als so genannte 1. Schicht geführt: Renten werden für jeden neu hinzukommenden Rentnerjahrgang höher besteuert, die Beiträge werden schrittweise steuerlich entlastet.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 1

1. Beschreiben Sie die Folgen der demographischen Entwicklung für die Situation in der staatlichen Altersvorsorge.
2. Erklären Sie die Gründe, die zur »Versorgungslücke« in der gRV führen.
3. Veranschaulichen Sie anhand des 3-Schichten-Modells die zunehmende Bedeutung der privaten Altersvorsorge.

2 Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung

Lernziel zu Kapitel 2

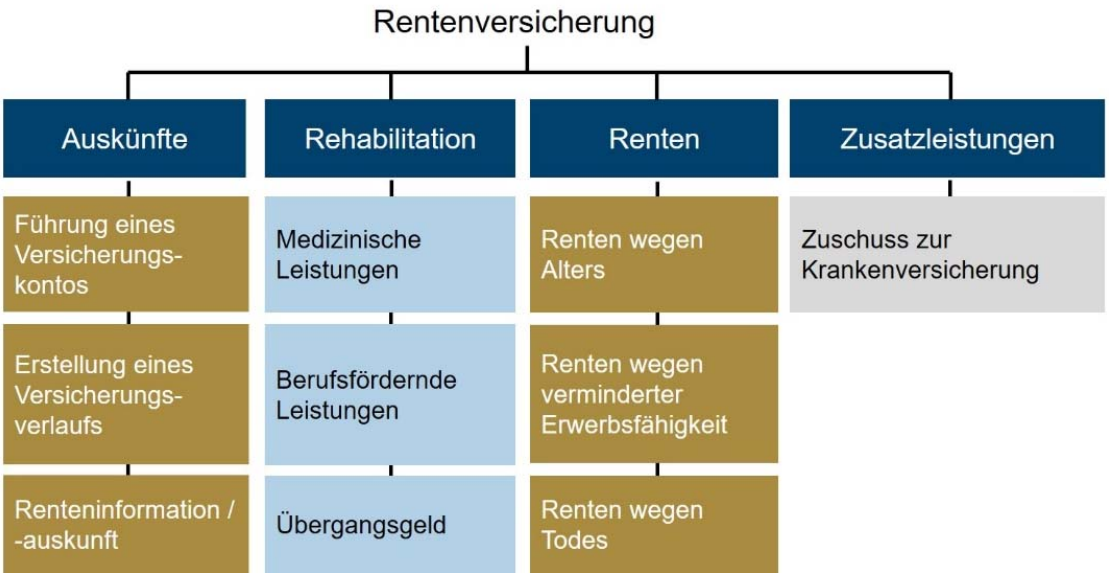
Hier erfahren Sie die Leistungen der gRV.

LZ

Die Leistungen der gRV umfassen:

Die gRV erfüllt nicht nur Rentenansprüche.

- Auskünfte
- Rehabilitation
- Renten
- Zusatzleistungen



Zusammenfassung Kapitel 2

Die Hauptaufgaben der gRV umfassen Auskunftserteilung, Leistungen zur Rehabilitation (Grundsatz: »Reha vor Rente«), die Zahlung der Renten und diverse Zusatzleistungen

Z

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 2

Nennen Sie die Hauptaufgaben der gRV.

T

3 Träger der gesetzlichen Rentenversicherung

Lernziel zu Kapitel 3
Sie kennen die Träger der gRV.

LZ

Organisationsreform

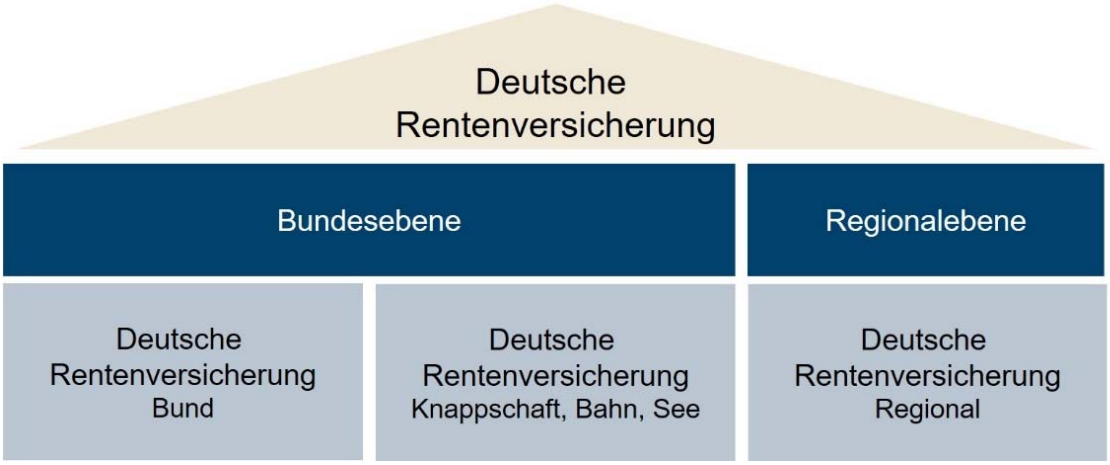
Im Jahr 2005 wurde eine Organisationsreform durchgeführt. Zielsetzung war es, durch Neustrukturierung der verschiedenen Verwaltungseinheiten mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivität zu schaffen.

Aus der BfA und dem »Verband Deutscher Versicherungsträger« (VDR) wurde die »Deutsche Rentenversicherung« (DRV Bund).

Bundesknappschaft, Bahnversicherungsanstalt und Seekasse wurden zum Sonderträger »Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See«. Die Landesversicherungsanstalten (LVA) firmieren seither unter »Deutsche Rentenversicherung Regionalträger«. Diese neuen Bezeichnungen wurden zum 01.10.2005 eingeführt.

Die meisten Bestandsversicherten, für die bis zum 31.12.2004 eine Versicherungsnummer vergeben wurde, bleiben bei dem Versicherungsträger, bei dem sie am 31.12.2004 versichert waren. »Neuversicherte« werden allerdings künftig nicht mehr nach der bisherigen Einordnung als Angestellte oder Arbeiter einem Rentenversicherungsträger zugeordnet, sondern grundsätzlich nach der Versicherungsnummer, die bei Eintritt in die Rentenversicherung vergeben wird.

Gliederung der gesetzlichen Rentenversicherung



Zusammenfassung Kapitel 3

Die Deutsche Rentenversicherung ist untergliedert in die Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft, Bahn, See und in die Regionalträger.

Z

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 3

In welche Verwaltungseinheiten ist die Deutsche Rentenversicherung untergliedert?

T

4 Mitgliedschaftsformen der gesetzlichen Rentenversicherung

Lernziel zu Kapitel 4

In diesem Kapitel lernen Sie die Mitgliedschaftsformen der gRV kennen und wissen, welche Form der Mitgliedschaft, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, für welchen Personenkreis in Frage kommt.

Sie haben einen Überblick über die Beitragsermittlung und die zugehörigen Entrichtungsverfahren.

LZ

Folgende Mitgliedschaftsformen und Besonderheiten sind zu unterscheiden:

- Versicherungspflicht kraft Gesetzes
- Versicherungspflicht auf Antrag
- Freiwillige Versicherung
- Versicherungsfreiheit für Geringverdiener (»Mini-Jobber«)
- Versicherungspflicht für Arbeitnehmer in der »Gleitzone« (»Midi-Jobber«)
- Besonderheiten bei selbstständigen Handwerkern
- Versicherungsfreiheit
  - kraft Gesetzes
  - auf Antrag

Versicherter Personenkreis

4.1 Versicherungspflicht kraft Gesetzes

Versicherungspflichtig sind Personen, die gegen Arbeitsentgelt (= Arbeitnehmer) oder als Auszubildende oder sonst zur Berufsausbildung (z.B. Praktikanten) beschäftigt werden. Für Praktikanten gilt das auch, wenn sie unentgeltlich beschäftigt werden.

Versicherungspflichtig kraft Gesetzes sind insbesondere Arbeitnehmer

Außerdem sind in der gRV je nach Art ihrer Tätigkeit auch bestimmte Selbständige versicherungspflichtig.

4.2 Versicherungspflicht auf Antrag

Alle Personen, die nicht versicherungspflichtig sind und eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausüben, können auf Antrag der Versicherungspflicht beitreten, so z.B. Gewerbetreibende.

Auch Selbstständige können auf Antrag versicherungspflichtig werden.

Die Versicherungspflicht kann innerhalb von 5 Jahren nach Beginn der selbstständigen Tätigkeit beantragt werden.

Die Versicherungspflicht auf Antrag ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, da diese Mitgliedschaft in der Regel nicht beendet werden kann. Wer Vorerkrankungen hat, kann sich hier jedoch ohne Gesundheitsprüfung gegen Erwerbsminderung versichern.

4.3 Freiwillige Versicherung

Wer nicht der Versicherungspflicht unterliegt (z.B. Hausfrauen), kann freiwillige Beiträge zahlen.

Keine Entrichtung freiwilliger Beiträge neben Pflichtbeiträgen
Grundsätzlich kann ein freiwilliger Beitrag bei der Rentenberechnung nur dann angerechnet werden, wenn für diese Zeit keine Pflichtbeträge gezahlt werden.

Ziele der freiwilligen Versicherung können u.a. sein

- Auffüllen einer bereits zurückgelegten Beitragszeit auf die erforderliche Wartezeit (= Mindestversicherungszeit) von 60 Monaten für die Regelalters- sowie für die Hinterbliebenenrente
- Auffüllen einer bereits vorhandenen Versicherungszeit auf die für eine vorgezogene Altersrente erforderliche Wartezeit von bspw. 15 Jahren (180 Monaten)
- Aufrechterhalten der Erwerbsminderungsrentenansprüche (so genannte »84er-Regel«, siehe Kapitel 6.2.5)

Nachentrichtung von freiwilligen Beiträgen

Freiwillige Beiträge können für jedes Jahr bis zum 31. März des Folgejahres entrichtet werden.

Allgemeine Voraussetzungen

- Es darf keine Versicherungspflicht bestehen
- Wohnsitz in der Bundesrepublik
- Vollendung des 16. Lebensjahres

Höhe der Beiträge

Können in beliebiger Anzahl und Höhe entrichtet werden (zwischen Mindestbeitrag und Höchstbeitrag)

Zielsetzung

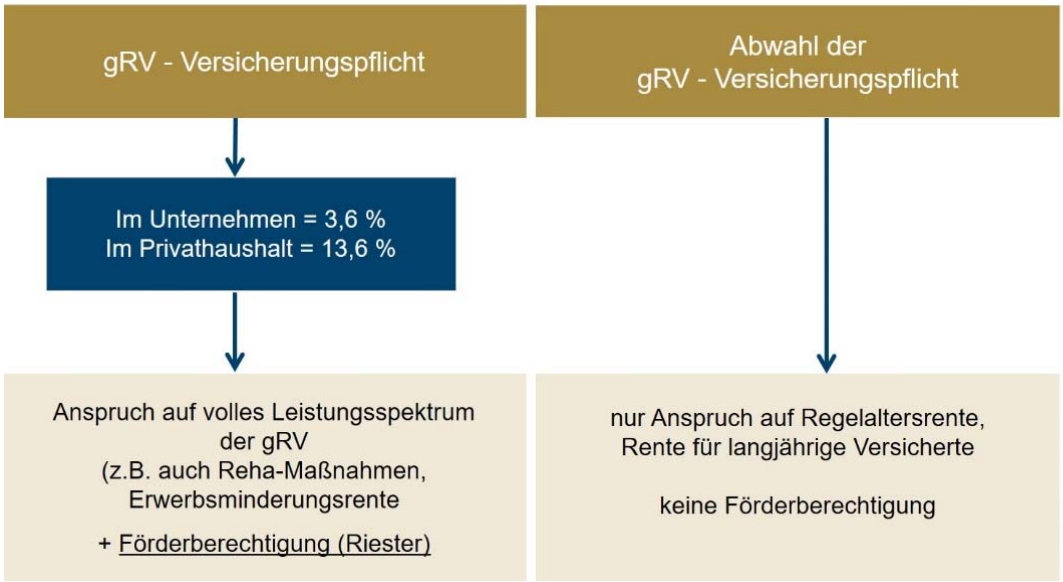
Auffüllen von Wartezeiten; gegebenenfalls Aufrechterhalten von Erwerbsminderungsrentenansprüchen (»84er-Regel«)

Versicherungsfreiheit wegen geringfügiger Beschäftigung und geringfügiger selbstständiger Tätigkeit

Die Verdienstgrenze für Minijobs liegt bei 450,00 € monatlich. Alle Minijobber sind versicherungspflichtig in der gesetzlichen Rentenversicherung und können sich auf Antrag befreien lassen.

Der Arbeitnehmer muss an einen Beitrag von 3,6 % / 13,6 % (Unternehmen / Haushalt) zur gRV bezahlen, kann sich aber von dieser Versicherungspflicht befreien lassen.

Arbeitnehmeraufwendungen zur GRV im Unternehmen / Privathaushalt



Was zählt zum Arbeitsentgelt innerhalb der jeweiligen Geringfügigkeitsgrenze?

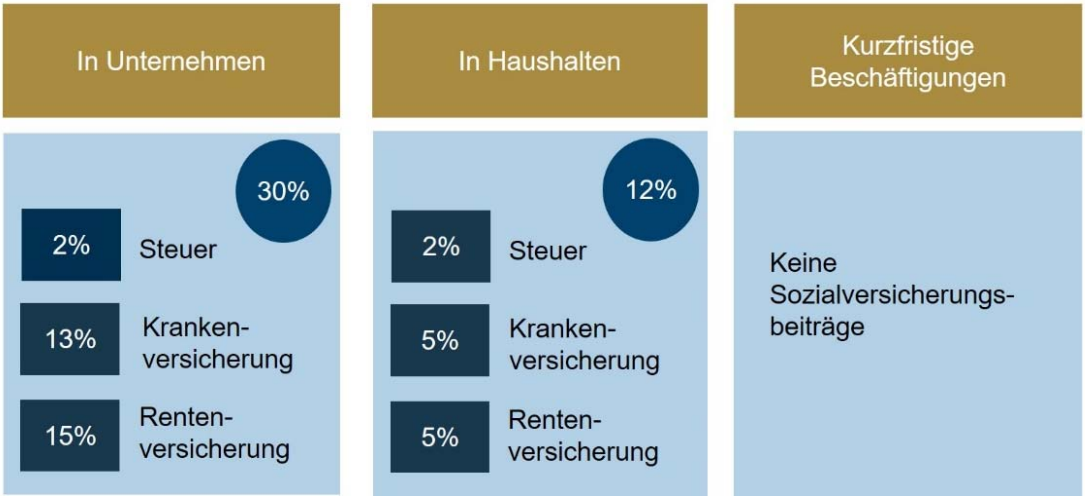
- regelmäßige Gehaltszahlungen
- einmalige Einnahmen (z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld)
- Sonderfall: In zwei Monaten im Kalenderjahr darf die Grenze bis zum Doppelten überschritten werden (also bis 900 €), wenn die Überschreitung nicht vorhersehbar gewesen ist – Beispiel: Überstunden aufgrund Ausfall anderer Arbeitskräfte.

Mehrere Beschäftigungsverhältnisse:

- neben einer Hauptbeschäftigung ist ein Minijob möglich (weitere Minijobs werden nicht mehr als solche anerkannt)
- ohne Hauptbeschäftigung können mehrere Minijobs gleichzeitig ausgeübt werden, soweit die Verdienstgrenze insgesamt nicht überschritten wird

Für den Arbeitgeber entsteht immer eine Beitragspflicht:

Arbeitnehmeraufwendungen für Mini-Jobs



Midi-Jobs/Niedriglohn-Jobs

(Arbeitsentgelte von 450,01 € - 849,99 €)

Für Niedriglohnjobs (oberhalb der Geringfügigkeitsgrenze) besteht eine sog. „Gleitzone“:

Niedriglohnjob = Midi-Job: Reduzierte Sozialabgaben – voller Versicherungsschutz.

Der Arbeitnehmer ist sozialversicherungspflichtig beschäftigt, muss aber nur einen ermäßigten Beitrag bezahlen. Der Arbeitgeber hingegen muss den vollen Sozialversicherungsbeitrag bezahlen.

Sonderregelung für Personen, die einen Minijob bereits vor 2013 aufgenommen haben:

- Nach früherer Regelung bestand Versicherungsfreiheit in der gRV, auf die jedoch verzichtet werden konnte (d.h. die Versicherungspflicht konnte gewählt werden). Wer davon Gebrauch machte,

bleibt weiterhin versicherungspflichtig und kann sich nicht befreien lassen.

- Wer nicht auf die RV-Freiheit verzichtet hatte, also versicherungsfrei war, bleibt dies weiterhin – solange der Verdienst nicht mehr als 400,00 € beträgt. Bei einer Lohnerhöhung auf einen Betrag bis maximal 450 € entsteht RV-Pflicht, eine Befreiung ist dann jedoch möglich.

Sonderregelung für Personen, die vor 2013 einen Midi- / Niedriglohnjob aufgenommen haben und mit 400,01 – 450,00 € entlohnt werden:

Diese werden nun zu Minijobbern und sind damit sozialversicherungsfrei. Sie haben eine Beitragspflicht in der gRV, von der sie sich befreien lassen können.

4.4 Besonderheiten für selbstständige Handwerker

4.4.1 Die gesetzliche Rentenversicherung der Handwerker

Die Versicherung der Handwerker war früher im Handwerkerversicherungsgesetz (HwVG) geregelt. Durch das Rentenreformgesetz 1992 (RRG 92) wurde die Handwerkerversicherung mit Wirkung vom 01.01.1992 in das Sozialgesetzbuch – 6. Buch (SGB VI) eingegliedert. Bestimmte Handwerker unterliegen kraft Gesetzes der Versicherungspflicht, wenn sie auch tatsächlich eine selbstständige Tätigkeit ausüben. Ein Handwerkerbetrieb liegt vor, wenn er handwerksmäßig betrieben wird und vollständig oder in wesentlichen Tätigkeiten ein Gewerbe umfasst, das in der Handwerksordnung aufgeführt ist.

3 Gruppen von Handwerksberufen

In der Handwerksordnung wird unterschieden nach zulassungspflichtigen und zulassungsfreien Handwerksberufen sowie nach handwerksähnlichen Gewerben.

Grundsätzlich gilt: Voraussetzung für die Selbstständigkeit im zulassungspflichtigen Handwerksgewerbe ist die Meisterprüfung.

Beim zulassungsfreien Handwerk ist der Meisterbrief nur noch optional, beim handwerksähnlichen Gewerbe wird er gar nicht verlangt.

Ein Ausbildungsbetrieb »braucht einen Meister«.

4.4.2 Versicherungspflicht

Versicherungspflicht besteht nur für

- zulassungspflichtige Handwerksberufe (unabhängig vom Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit) und für
- zulassungsfreie Handwerksberufe (nur bei Aufnahme der Tätigkeit vor 2004)

Für diese selbstständigen Handwerker besteht Versicherungspflicht in der gRV für 216 Kalendermonate (18 Jahre).

4.4.3 Befreiung von der Versicherungspflicht

Handwerker können sich auf Antrag (Befreiung erfolgt nicht automatisch) von der Versicherungspflicht befreien lassen, wenn sie für 216 Kalendermonate (18 Jahre) Pflichtbeiträge gezahlt haben. Diese Möglichkeit besteht seit 2013 auch für Bezirksschornsteinfegermeister.

Befreiung auf Antrag nach 216 Pflichtbeiträgen möglich.

4.5 Versicherungsfreiheit

4.6 Beiträge und Verfahren

4.6.1 Lohnabzugsverfahren

Rentenversicherungsbeiträge (natürlich auch die Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge) werden von den Arbeitgebern einbehalten und zusammen mit dem Arbeitgeberanteil an die jeweilige gesetzliche Krankenkasse abgeführt.

Den Beitrag zur Rentenversicherung übernehmen Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte.

4.6.2 Berechnung der Pflichtbeiträge beim Lohnabzugsverfahren für Arbeitgeber

Die Höhe der Pflichtbeiträge errechnet sich nach dem einfachen Verfahren:

Rentenversicherungspflichtiges Einkommen
(bis zur Beitragsbemessungsgrenze) x Beitragssatz

4.6.3 Beitragsbemessungsgrenze

Pflichtbeiträge werden bis max. zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. Dabei sind alle erzielten rentenversicherungspflichtigen Entgelte eines Jahres von Bedeutung.

Der Maximalbeitrag ergibt sich aus der Anwendung des Beitragssatzes auf die Beitragsbemessungsgrenze.

Die Beitragsbemessungsgrenze wird jedes Jahr entsprechend der prozentualen Einkommensänderung aller Rentenversicherungspflichtigen neu festgelegt.

Dabei gibt es für die alten und neuen Bundesländer jeweils eine eigene Beitragsbemessungsgrenze, die die jeweilige Einkommenssituation berücksichtigt.

- aus dem jeweiligen Bruttoverdienst bis zur Beitragsbemessungsgrenze
- Beitragsbemessungsgrenze: Maximale Beitragsentrichtung bis zur jeweiligen, festgelegten Grenze

Beachte erhöhte Arbeitnehmeranteile und andere Beitragsbemessungsgrenze in der Kranken- und Pflegeversicherung

4.6.4 Berechnung des Beitrages in besonderen Fällen

4.6.4.1 Versicherungspflichtige Selbstständige

Als beitragspflichtige Einnahmen selbstständig Tätiger ist ein Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgröße festgelegt worden. Dadurch wird für selbstständig Tätige, die der Versicherungspflicht unterliegen, grundsätzlich ein Regelbeitrag eingeführt. Dem Selbstständigen bleibt es durch den Nachweis über einen niedrigeren oder höheren Gewinn möglich, entsprechend niedrigere oder höhere Beiträge zu leisten.

Bezugsgröße x Beitragssatz = Regelbeitrag

Die Bezugsgröße ist das Durchschnittseinkommen aller Rentenversicherungspflichtigen des vorletzten Jahres.

4.6.4.2 Freiwillig Versicherte

Das Entgelt für die Bemessung des Mindestbeitrages richtet sich nach der Einkommensgrenze für geringfügige Beschäftigungen oder geringfügige selbständige Tätigkeiten. Dieser gesetzlich vorgesehene Mindestbeitrag darf nicht unterschritten werden.

Einkommensgrenze geringfügig Beschäftigter x Beitragssatz = Mindestbeitrag

Z

Zusammenfassung Kapitel 4

Der versicherte Personenkreis umfasst die Versicherungspflicht kraft Gesetzes (insbesondere Arbeitnehmer), die Versicherungspflicht auf Antrag (für Selbstständige möglich) und die freiwillige Versicherung (Erfüllung von Wartzeiten bzw. Aufrechterhalten von Erwerbsminderungsrentenansprüchen).

Besonderheiten gibt es für Mini-Jobber (Versicherungsfreiheit), Midi-Jobber (linear steigende Beitragsbelastung) und selbstständige Handwerker (216 Pflichtbeitragsmonate). Manche Personengruppen sind versicherungsfrei kraft Gesetzes oder können dies auf Antrag werden.

Für Arbeitnehmer gilt das Lohnabzugsverfahren bei der Entrichtung der Sozialversicherungsbeiträge; von Ausnahmen (in der gesetzlichen Kranken- / Pflegeversicherung) abgesehen, beteiligt sich der Arbeitgeber zur Hälfte an den Beiträgen.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 4

1. Beschreiben Sie die Mitgliedschaftsformen.
2. Welcher Personenkreis ist kraft Gesetzes Pflichtmitglied in der gRV?
3. Wie errechnen sich die Pflichtbeiträge im Lohnabzugsverfahren?
4. Welche Voraussetzungen müssen vorliegen, um sich freiwillig versichern zu können?
5. Wann endet für den selbstständigen Handwerksmeister die Versicherungspflicht?
6. Wie sind Minijobber in der gRV versichert?

5 Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung

Lernziel zu Kapitel 5
Sie können die rentenrechtlichen Zeiten voneinander abgrenzen, um mit ihrer Hilfe später die Rentenberechnung durchführen zu können.

LZ

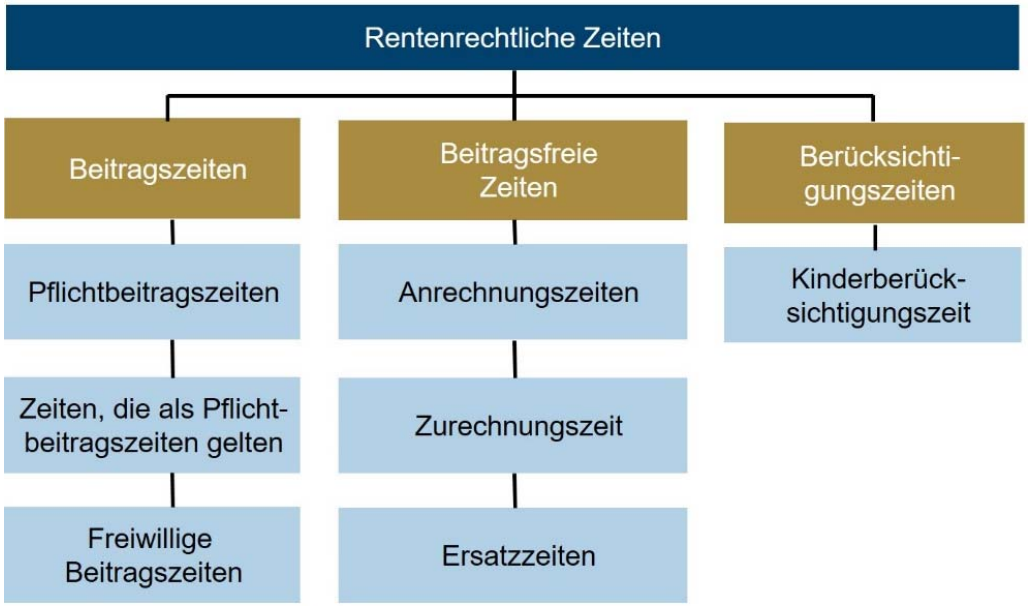
Als rentenrechtliche Zeiten bezeichnet man alle Zeiten, während der eine Versicherung in der gRV besteht. Unterschiedliche Sachverhalte können eine Versicherung begründen – nicht nur die Pflichtbeitragszahlungen der Arbeitnehmer!

Daher unterscheidet man folgende rentenrechtliche Zeiten:

- Beitragszeiten
- beitragsfreie Zeiten
- Berücksichtigungszeiten

Art, Dauer und die jeweilige Bewertung der rentenrechtlichen Zeiten spielen eine wichtige Rolle für die Erfüllung der Leistungsvoraussetzungen und können die Rentenhöhe beeinflussen.

Rentenrechtliche Zeiten



5.1 Beitragszeiten

Beitragszeiten sind die Zeiten, für die Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge entrichtet worden sind.

Im Einzelnen sind das die Pflichtbeiträge, die ein Arbeitnehmer, Handwerker oder Selbstständiger auf Grund gesetzlicher Verpflichtung oder wegen beantragter Versicherungspflicht zahlen musste.

Dazu kommen noch die Pflichtbeitragszeiten, die ohne eigene Beiträge als solche gelten, bspw. für Empfänger von Arbeitslosengeld I, Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende, sowie für die Zeit der Kindererziehung und die Zeiten bei Nachversicherung für vorzeitig ausgeschiedene Beamte.

5.1.1 Kindererziehungszeiten

Hierbei handelt es sich um Zeiten, für die eine Beitragszahlung fingiert werden, obwohl von der Versicherten / vom Versicherten keine

Beiträge gezahlt wurden. Kindererziehungszeiten für Geburten ab 1992 werden für 3 Jahre gewährt.

Für Geburten vor 1992 wurde bis 30.06.2014 nur ein Jahr berücksichtigt. Seit dem 01.07.2014 erhalten betroffene Mütter (oder Väter) ein weiteres Jahr, so dass insgesamt zwei Jahre gewährt werden.

Die Bewertung der Erziehungszeit beträgt 100%, das heißt pro Jahr wird ein Entgeltpunkt gutgeschrieben.[1] Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der „Mütterrente“.

Kindererziehungszeiten und zeitgleiche Beitragszeiten werden addiert (max. bis zur Beitragsbemessungsgrenze).

Beispiel
Geburt der Tochter Julia am 10.04.2011. Anrechnung der Kindererziehungszeit vom 01.05.2011 bis zum 30.04.2014.

Grundsätzlich wird die Kindererziehungszeit der Mutter gutgeschrieben. Gemeinsam erziehende Eltern können die Kindererziehungszeit untereinander aufteilen.

5.2 Beitragsfreie Zeiten

5.2.1 Anrechnungszeiten

Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen der Versicherte keine Beiträge gezahlt hat, die aber dennoch bei der Berechnung der Renten angerechnet werden.

Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Versicherte:

[1] Einen Entgeltpunkt erhalten versicherungspflichtige Arbeitnehmer, die durchschnittlich verdienen. Details dazu s. Kap. 7.1.1

- wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind oder Leistungen zur Rehabilitation erhalten haben (wenn sie nicht durch Lohnersatzleistung versicherungspflichtig sind)
- wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz eine versicherte Beschäftigung oder selbstständige Tätigkeit nicht ausgeübt haben
- wegen Arbeitslosigkeit bei einem deutschen Arbeitsamt als Arbeitssuchende gemeldet waren (wenn sie nicht durch Bezug von Arbeitslosengeld I versicherungspflichtig sind) oder Arbeitslosengeld II beziehen
- nach dem vollendeten 17. Lebensjahr eine Schule, Fachschule oder Hochschule besuchen; insgesamt jedoch höchstens bis zu acht Jahre. Die ersten drei Jahre wirkten bei Rentenbeginn vor 2009 stets rentenerhöhend (max. 0,75 Entgeltpunkte pro Jahr). Bei Rentenbeginn ab 2009 (oder später) wirkt nur noch der Besuch einer Fachschule rentenerhöhend!

Die Anrechnungszeiten müssen eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit oder einen versicherungspflichtigen Wehr- oder Bundesfreiwilligendienst unterbrechen; einer versicherten Beschäftigung sind auch die Pflichtbeitragszeiten wegen Bezugs von Sozialleistungen gleichgestellt.

Anrechnungszeiten sollen Lücken im Versicherungsverlauf schließen, erhöhen teilweise die Rente und erhalten die Anwartschaft auf eine Erwerbsminderungsrente aufrecht.

5.2.2 Zurechnungszeit

Die Zurechnungszeit hat Bedeutung für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Tod. Wer in jungen Jahren eine Erwerbsminderungsrente bezieht oder stirbt, hat in der Regel erst geringe Rentenanwartschaften aufbauen können, die ihm bzw. seinen Hinterbliebenen zustehen. Es wird bei der Rentenberechnung so getan, als sei der Versicherte weiterhin beitragspflichtig beschäftigt gewesen.

Die Zurechnungszeit füllt bei vorzeitigem Versicherungsfall das Versicherungskonto

Die Zurechnungszeit endet

- bei Renten wegen Todes mit Vollendung des 60. Lebensjahres
- bei Erwerbsminderungsrenten mit Beginn vor dem 01.07.2014:
  mit Vollendung des 60. Lebensjahres
- bei Erwerbsminderungsrenten mit Beginn ab dem 01.07.2014:
  mit Vollendung des 62. Lebensjahres
- Renten wegen Erwerbsminderung und wegen Todes ab
  01.01.2018:
  Schrittweise Verlängerung (bis 2024) vom vollendeten
  62. (+3 Monate) auf das vollendete 65. Lebensjahr
  (EM-Leistungsverbesserungsgesetz)

Beispiel
Ein Arbeitnehmer hat von 17 bis 30 ununterbrochen Pflichtbeiträge gezahlt. Mit 30 wird seine Erwerbsfähigkeit auf Grund einer Erkrankung beeinträchtigt.

Zusätzlich zu den 13 Jahren Pflichtbeitragszeit (17 bis 30) erhält der Arbeitnehmer die Zeit von 30 bis 62 angerechnet.

Die Bewertung der hinzugerechneten Zeiten erfolgt mit dem Durchschnittswert der bis dahin erarbeiteten Entgeltpunkte[1].

5.2.3 Ersatzzeiten

Ersatzzeiten ersetzen dem Versicherten Zeiten, in denen er aus Gründen, die er nicht zu vertreten hatte und die nicht in seiner Person lagen, verhindert war, Beiträge zu entrichten; sie können nach 1991 nicht mehr erworben werden.

Beispiel
Kriegszeiten, Minenräumdienst, Freiheitsentzug im Gebiet der ehemaligen DDR (bei Rehabilitation) und andere.

[1] Regelung ab 01.07.2014: Sofern für den Versicherten günstiger, werden die letzten vier Jahre nicht berücksichtigt.

5.3 Berücksichtigungszeiten

Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung

Berücksichtigungszeiten honorieren die Arbeit in der Familie.

Diese »besondere Zeit« der Kindererziehung kann bis zu 10 Jahre berücksichtigt werden. Hieraus ergeben sich besondere rentenrechtliche Wirkungen, die sich grundsätzlich von den übrigen rentenrechtlichen Zeiten, insbesondere den Kindererziehungszeiten (dies sind Beitragszeiten, die selbst rentenbegründend und rentenerhöhend sind) unterscheiden.

Berücksichtigungszeiten hingegen sind keine Beitragszeiten; sie wirken sich nur im Rahmen sonstiger rentenrechtlicher Regelungen aus, bspw. helfen sie, die Anspruchsvoraussetzungen für eine Altersrente für langjährig Versicherte leichter zu erfüllen (siehe dazu auch Kapitel 6.1).

Die Berücksichtigungszeiten haben die Funktion, Lücken im Versicherungsverlauf zu schließen, um die Nachteile daraus aufzufangen.

- Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung
- Zeit der Erziehung eines Kindes bis zu dessen vollendetem 10. Lebensjahr
- Anrechnung auf die Wartezeit von 35 Jahren
- Verlängerung des 5-Jahreszeitraumes, innerhalb dessen 36 Pflichtbeitragsmonate zur Erhaltung des Erwerbsminderungsrentenschutzes liegen müssen
- Ersetzen die lückenlose Beitragszahlung bei der »84er-Regel« zur Aufrechterhaltung des Erwerbsminderungsrentenschutzes

Z

Zusammenfassung Kapitel 5

Rentenrechtliche Zeiten beeinflussen Anspruchsvoraussetzungen und Leistungshöhe der gesetzlichen Renten. Man unterscheidet:

- Beitragszeiten: insbesondere Pflichtbeiträge von Arbeitnehmern und fiktive Pflichtbeiträge für Kindererziehungszeiten (»1 Kind = 3 Entgeltpunkte«) und Zeiten des Wehr- / Zivildienstes; ggf. freiwillige Beiträge;
- Beitragsfreie Zeiten: z.B. Anrechnungszeiten für Schulzeiten (Achtung: Kürzungen aufgrund der Rentenreform 2004!) und Zurechnungszeiten zur Berechnung der Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten;
- Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 5

1. Welche Beitragszeiten kennen Sie?
2. Welche rentenrechtlichen Vorteile hat die Geburt eines Kindes für eine Mutter?

6 Rentenarten und Voraussetzungen für einen Rentenanspruch

Lernziel zu Kapitel 6
Sie kennen die Grundsätze der Versichertenrenten (= Alters- und Erwerbsminderungsrenten) und Hinterbliebenenrenten sowie die jeweils zu erfüllenden Voraussetzungen für einen Rentenbezug.

LZ

6.1 Wartezeiten

Für den Bezug von Renten ist die Erfüllung bestimmter Wartezeiten (Mindestversicherungszeit) eine Voraussetzung. Diese Wartezeiten als versicherungsrechtliche Voraussetzung haben die Funktion, die Versichertengemeinschaft vor ganz schlechten Risiken zu bewahren:

- Die **allgemeine Wartezeit** beträgt 60 Monate und ist für die wichtigsten Rentenarten eine wesentliche Voraussetzung. Zu ihrer Erfüllung tragen nur Beitragszeiten und Ersatzzeiten bei.

- Die **Wartezeit von 15 Jahren** ist erforderlich für die:
  - Altersrente wegen Arbeitslosigkeit
  - Altersrente für Frauen

  Zu ihrer Erfüllung tragen nur Beitrags- und Ersatzzeiten bei.

- Die **Wartezeit von 35 Jahren** ist Voraussetzung für die:
  - Altersrente für langjährig Versicherte
  - Altersrente für Schwerbehinderte

  Hier werden alle rentenrechtlichen Zeiten angerechnet.

- Die **Wartezeit von 45 Jahre**n ist Voraussetzung für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte: Als berücksichtigungsfähige Zeiten werden angerechnet:
  - Pflichtbeitragszeiten
  - Zeiten der geringfügigen, nicht versicherungspflichtigen Beschäftigung (anteilige Berücksichtigung),
  - Freiwillige Beitragszeiten (wenn mindestens 18 Jahre Pflichtbeitragsjahre vorhanden sind),
  - Zeiten der Wehr- oder Zivildienstpflicht,
  - Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Lebensjahr des Kindes,
  - Zeiten, in denen Arbeitslosen-/Krankengeld bezogen wurden,
  - Ersatzzeiten
  - **Nicht berücksichtigt** werden Zeiten des Bezugs von Arbeitslosenhilfe oder Arbeitslosengeld II. Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn zählen nur mit, wenn diese Folge einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers sind.

Beispiel
Ein Versicherter hat bis zu seinem 67. Lebensjahr für 60 Monate Beiträge entrichtet und somit die Voraussetzungen für einen Altersrentenanspruch erfüllt. Selbstverständlich hat auch hier die Regel – »je mehr Beiträge, desto höher die Rente« – ihre Gültigkeit.

6.1.1 Vorzeitige Wartezeiterfüllung

Die allgemeine Wartezeit ist vorzeitig erfüllt, wenn der Versicherte:

In Härtefällen wird auf die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit verzichtet.

- wegen eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit
- wegen einer Wehr- oder Bundesfreiwilligendienstbeschädigung vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben ist.

In den Fällen eines Arbeitsunfalls / einer Berufskrankheit ist jedoch Voraussetzung, dass der Versicherte zum Zeitpunkt des Arbeitsunfalls

versicherungspflichtig war oder aber in den letzten 24 Monaten mind. 12 Pflichtbeiträge entrichtet hat. Im Falle eines Wehr- / Bundesfreiwilligendienstschadens ist die Zahlung mind. eines Beitrages Leistungsvoraussetzung. Mögliche Rentenarten: halbe / volle Erwerbsminderungsrente, Renten wegen Todes.

Die allgemeine Wartezeit ist auch vorzeitig erfüllt, wenn ein Versicherter vor Ablauf von 6 Jahren nach Beendigung einer Ausbildung oder während der Ausbildung (Schule und Studienzeit) voll erwerbsgemindert geworden oder gestorben ist und in den letzten 24 Monaten mind. 12 Pflichtbeiträge entrichtet hat. Hierbei kommt es nicht auf die Ursache an. Mögliche Rentenarten: volle Erwerbsminderungsrente / Renten wegen Todes.

6.2 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (Erwerbsminderungsrenten)

6.2.1 Halbe Erwerbsminderungsrenten

Eine teilweise Erwerbsminderung liegt vor, wenn der Versicherte (wegen Krankheit oder Behinderung) auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, mehr als 6 Stunden täglich erwerbstätig zu sein.

Diese Zeitangabe bezieht sich auf irgendeine Erwerbstätigkeit, nicht auf den zuletzt ausgeübten, der Qualifikation entsprechenden Beruf. Vor allem qualifiziertere Arbeitnehmer haben Nachteile durch diese Regelung.

Der Rentenanspruch endet sobald der Versicherte die (geburtsjahrgangsabhängige) Regelaltersgrenze erreicht hat (Details zur Regelaltersgrenze s. Kap. 6.3). Die Leistungsvoraussetzungen sind im Einzelnen:

- teilweise Erwerbsminderung und
- Zahlung von Pflichtbeiträgen für mindestens 3 Jahre im 5-Jahreszeitraum vor Eintritt der Erwerbsminderung und

Ein Rentenanspruch entsteht bei verminderter Erwerbsfähigkeit nur, wenn bestimmte rentenrechtliche Voraussetzungen erfüllt sind.

- Erfüllung der allgemeinen Wartezeit.

Beispiel
Ein Arbeitnehmer kann auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in jeder denkbaren Tätigkeit eingesetzt werden. Der qualifizierte Facharbeiter kann auf einfachste Tätigkeiten verwiesen werden, unabhängig von seiner Ausbildung und den damit verbundenen besonderen Anforderungen seiner bisherigen Berufstätigkeit.

6.2.2 Volle Erwerbsminderung

Die volle Erwerbsminderungsrente erhalten Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, mehr als 3 Stunden täglich irgendeine Erwerbstätigkeit auszuüben.

Der Rentenanspruch endet sobald der Versicherte die (geburtsjahrgangsabhängige) Regelaltersgrenze erreicht hat (Details zur Regelaltersgrenze s. Kap. 6.3). Die Leistungsvoraussetzungen sind im Einzelnen:

Rentenrechtliche Voraussetzungen.

- volle Erwerbsminderung und
- Zahlung von Pflichtbeiträgen für mindestens 3 Jahre im 5-Jahreszeitraum vor Eintritt der Erwerbsminderung und
- Erfüllung der allgemeinen Wartezeit.

Wer 6 und mehr Stunden irgendeine Erwerbstätigkeit ausüben kann, erhält keine Erwerbsminderungsrente.

6.2.3 Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit

Wer vor dem 02.01.1961 geboren wurde, kann nur auf zumutbare Tätigkeiten verwiesen werden (»Berufsschutz«). Daher wird eine

»Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wegen Berufsunfähigkeit« gezahlt, wenn der Versicherte nicht in der Lage ist, mehr als 6 Stunden täglich in einer zumutbaren Tätigkeit zu arbeiten (Auch für diese Personengruppe gilt: Wer in gar keiner Tätigkeit mehr als 3 Stunden arbeiten kann, erhält die volle Erwerbsminderungsrente).

Die Höhe der »Berufsunfähigkeitsrente« ist die gleiche wie die der halben Erwerbsminderungsrente.

Der Rentenanspruch endet sobald der Versicherte die (geburtsjahrgangsabhängige) Regelaltersgrenze erreicht hat (Details zur Regelaltersgrenze s. Kap. 6.3).

Die Leistungsvoraussetzungen sind im Einzelnen:

- »berufsunfähig« im Sinne der gesetzlichen Definition und
- Geburt vor dem 02.01.1961 und
- Zahlung von Pflichtbeiträgen für mindestens 3 Jahre innerhalb des 5-Jahreszeitraumes vor Eintritt der Berufsunfähigkeit und
- Erfüllung der allgemeinen Wartezeit.

Voraussetzungen für die Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit.

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

6.2.4 Arbeitsmarktbedingte Erwerbsminderungsrente

Wer die Anspruchsvoraussetzungen für die teilweise Erwerbsminderungsrente erfüllt, aber keine Stelle findet, erhält die volle Erwerbsminderungsrente. Das gilt aber nicht für die teilweise Erwerbsminderungsrente wegen Berufsunfähigkeit!

6.2.5 Übergangsregelung (»84er-Regel«)

Versicherte, die in den letzten 5 Jahren keine 3 Jahre Pflichtbeiträge geleistet haben, erhalten eine Erwerbsminderungsrente ausnahmsweise dann, wenn sie:

- vor dem 01.01.1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt haben und
- seither lückenlos (!) rentenrechtliche Zeiten vorzuweisen haben (z.B. in Form von freiwilligen Mindestbeiträgen)

Für die neuen Bundesländer gilt diese Anwartschaftsregelung erst ab 01.01.1992 (d.h. lückenlose rentenrechtliche Zeiten erst ab diesem Datum erforderlich).

Beispiel
Ein Arbeitnehmer, Herr Becker, hat ununterbrochen Pflichtbeiträge von 1975 bis 1989 bezahlt. Seit 1989 ist Herr Becker selbständig und zahlt ununterbrochen für jeden Monat freiwillige Beiträge. Somit hält er den Erwerbsminderungs- und Berufsunfähigkeitsrentenanspruch aufrecht.

6.2.6 Abschläge bei Rentenbeginn vor 65

Das Alter, ab dem eine Erwerbsminderungsrente abschlagsfrei in Anspruch genommen werden kann, wird schrittweise von 63 auf 65 Jahre

erhöht.[1] Die Erhöhung dieser Altersgrenze beginnt im Jahr 2012 und wird 2024 abgeschlossen sein. Für jeden Monat des vorgezogenen Rentenbeginns werden Abschläge von 0,3% pro Monat berechnet. Der maximale Abschlag beträgt 10,8%. Das abschlagsfreie Rentenbeginnalter beträgt im Jahr 2018 64 Jahre.

6.2.7 Anrechnung von Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten

Bei Überschreiten bestimmter Hinzuverdienstgrenzen werden die Erwerbsminderungsrenten stufenweise reduziert. Angerechnet werden Erwerbseinkommen und bestimmte Lohnersatzleistungen.

Rente wegen voller Erwerbsminderung
Rentenbezieher einer vollen Erwerbsminderungsrente dürfen im Jahr bis 6.300 € (brutto) anrechnungsfrei hinzuverdienen. (Diese Regelung gilt einheitlich für die alten und neuen Bundesländer).

Der über den Betrag von 6.300 € hinausgehende Verdienst wird zu 40 % auf die Rente angerechnet.

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung
Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die jährliche Hinzuverdienstgrenze individuell berechnet.

6.3 Renten wegen Alters

Durch das Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz (»Rente mit 67«) wird das abschlagsfreie Rentenbeginnalter schrittweise von 65 auf 67 angehoben (Schwerbehinderte: 63 auf 65). Bei einer vorgezogenen Rente sind für jeden Monat des Beginns vor 67 (Schwerbehinderte: 65) jeweils 0,3% von der Rente abzuziehen (lebenslänglicher Abschlag!).

[1] Für Versicherte mit 35 Versicherungsjahren (ab 2024: 40 Jahre) bleibt es bei der Grenze von 63 Jahren.

Ausgenommen davon sind Personen, die die 45-jährige Wartezeit erfüllen:

- Für Rentenbeginne vor dem 01.07.2014 galt, dass diese abschlagsfrei bereits mit 65 Jahren in Rente gehen können.
- Seit dem 01.07.2014 gilt, dass man bereits mit 63 Jahren abschlagsfrei eine Rente erhalten kann (sofern man nicht bereits eine Altersrente erhält). Dieses Alter wird schrittweise auf 65 Jahre angehoben.
- Außerdem können Rentenabschläge durch zusätzliche freiwillige Beiträge ausgeglichen werden. Ab dem 01.07.2017 ist dies durch das **Flexirentengesetz** bereits ab dem 50. Lebensjahr möglich (bislang 55). Vorteil: Flexiblere Planung des vorzeitigen Rentenstands und längerfristiges Ansparen möglich.

Weitere Ausnahmen gibt es für Arbeitslose und Frauen, die vor 1952 geboren worden sind.

Arten der Altersrenten (1. Teil)				
Rentenart	Wartezeit	Beginn frühestens mit…(Abschlag 0,3% mtl. vor **abschlagsfreiem** Beginn)	Beginn **abschlagsfrei** mit…	Anmerkungen
Regelalters-rente	5 Jahre	65	Jg. bis 1946: 65 Jg. 1947-1963: 65 + x Jg. ab 1964: 67	Jg. 1947 – 1963: Das **abschlagsfreie** Beginnalter steigt abhängig von Geburtsjahr und – monat*
Altersrente für **besonders** langjährig Versicherte	45 Jahre	Jg. bis 1952: 63 Jg. 1953 - 1963: 63+ x Jg. ab 1964: 65		Jg. 1953 - 1963: Das **abschlagsfreie** Beginnalter steigt abhängig von Geburtsjahr und -monat*
Altersrente für langjährig Versicherte	35 Jahre	63	Jg. bis 1946: 65 Jg. 1947-1963: 65 + x Jg. ab 1964: 67	Jg. 1947 – 1963: Das **abschlagsfreie** Beginnalter steigt abhängig von Ge-burtsjahr und – monat*

*Siehe Tabellen auf den folgenden Seiten

Lesehilfe: Altersangaben beziehen sich stets auf vollendete Lebensjahre!

Beispiel

Rudi Rentner ist 1965 geboren, erfüllt nur die fünfjährige Wartezeit und will mit 65 Jahren in Rente gehen. Damit geht er 24 Monate vor dem abschlagsfreien Beginn in Rente und muss einen (lebenslänglichen) Abschlag von 7,2% in Kauf nehmen (= 24 x 0,3%).

Anhebung der Altersgrenze für einen abschlagsfreien Altersrentenbezug von 65 auf 67 (gilt für Regelaltersrente / Altersrente für langjährig Versicherte)				
Geburtsjahr	Anhebung um	auf Alter	Abschlag bei Bezug mit 65 und 0 Monaten	Kalenderjahr
1947	1 Monat	65 und 1 Monat	0,30%	2012
1948	2 Monate	65 und 2 Monate	0,60%	2013
1949	3 Monate	65 und 3 Monate	0,90%	2014
1950	4 Monate	65 und 4 Monate	1,20%	2015
1951	5 Monate	65 und 5 Monate	1,50%	2016
1952	6 Monate	65 und 6 Monate	1,80%	2017
1953	7 Monate	65 und 7 Monate	2,10%	2018
1954	8 Monate	65 und 8 Monate	2,40%	2019
1955	9 Monate	65 und 9 Monate	2,70%	2020
1956	10 Monate	65 und 10 Monate	3,00%	2021
1957	11 Monate	65 und 11 Monate	3,30%	2022
1958	12 Monate	66	3,60%	2023
1959	14 Monate	66 und 2 Monate	4,20%	2024
1960	16 Monate	66 und 4 Monate	4,80%	2025
1961	18 Monate	66 und 6 Monate	5,40%	2026
1962	20 Monate	66 und 8 Monate	6,00%	2027
1963	22 Monate	66 und 10 Monate	6,60%	2028
Ab 1964	2 Jahre	67	7,20%	ab 2029

Anhebung der Altersgrenze für besonders langjährig Versicherte		
Geburtsjahr	Anhebung um	auf Alter
bis 1952	-	63
1953	2 Monate	63 + 2 Monate
1954	4	63 + 4 Monate
1955	6	63 + 6 Monate
1956	8	63 + 8 Monate
1957	10	63 + 10 Monate
1958	12	64
1959	14	64 + 2 Monate
1960	16	64 + 4 Monate
1961	18	64 + 6 Monate
1962	20	64 + 8 Monate
1963	22	64 + 10 Monate
ab 1964	24	65

Arten der Altersrenten (2. Teil)				
Rentenart	Wartezeit	Beginn frühestens mit…(Abschlag 0,3% mtl. vor **abschlagsfreiem** Beginn)	Beginn **abschlagsfrei** mit…	Anmerkungen
Altersrente für Schwerbehinderte	35 Jahre	Jg. bis 1951: 60 Jg. 1952-1963: 60 + x Jg. ab 1964: 62	Jg. bis 1951: 63 Jg. 1952-1963: 63 + x Jg. ab 1964: 65	Jg. 1952 – 1963: Das früheste **Beginnalter** und das **abschlagsfreie** Beginnalter steigen abhängig von Geburtsjahr und –monat Voraussetzung: Grad der Behinderung ab 50

Arten der Altersrenten (3. Teil)				
Rentenart	Wartezeit	Beginn frühestens mit…(Abschlag 0,3% mtl. vor **abschlagsfreiem** Beginn)	Beginn **abschlagsfrei** mit…	Anmerkungen
Altersrente bei Arbeitslosigkeit / nach Altersteilzeit (nur für Jg. vor 1952)	15 Jahre	Jg. 1942 - 1945: 60 Jg. 1946 - 1948: 60 + x Jg. 1949 - 1951: 63	65	Jg. 1946 – 1948: Das **früheste Beginnalter** steigt abhängig von Geburtsjahr und –monat.
Frauenaltersrente (nur für Jg. vor 1952)	15 Jahre	60	Jg. 1940 - 1944: 60 + x Jg. 1945 - 1951: 65	Jg. 1940 – 1944: Das **abschlagsfreie** Beginnalter steigt abhängig von Geburtsjahr und –monat.

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit und Altersrente für Frauen:
Die Anhebung der Altersgrenzen sowie der Wegfall dieser Rentenarten für die Jahrgänge ab 1952 wurden bereits im Rahmen der Rentenreform 1999 beschlossen.

Als weitere Voraussetzung für die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit gilt:
- Arbeitslosigkeit: In den letzten 11/2 Jahren 52 Wochen arbeitslos und in den letzten 10 Jahren 8 Jahren Pflichtbeiträge gezahlt.
- Altersteilzeit: Nach Vollendung des 55. Lebensjahres mindestens 24 Monate Altersteilzeitarbeit.

6.3.1 Arbeiten im Rentenbezug

Neuregelungen durch das Flexirentengesetz (gilt ab 01.01.2017)

1. Vor Erreichen der Regelaltersgrenze
Beschäftigte Rentner, die eine Altersvollrente beziehen, sind versicherungspflichtig. Bislang mussten nur die Arbeitgeber den Arbeitgeber-Anteil in die gRV einzahlen. Neu ist, dass nun auch die beschäftigten Rentner den Arbeitnehmer-Anteil einzahlen müssen. Diese Beiträge erhöhen den Rentenanspruch, so dass die Rente ab Erreichen der Regelaltersgrenze steigt.

2. Nach Erreichen der Regelaltersgrenze
Die Versicherungsfreiheit tritt ein, wenn der beschäftigte Rentner seine Regelaltersgrenze erreicht. Verzichtet er auf die Versicherungsfreiheit, werden weiterhin Zuschläge dem Rentenkonto gutgeschrieben (die jeweils zum 01.07. eines jeden Jahres die Rente erhöhen).

6.3.2 Hinzuverdienstregelungen Altersrentner

Altersrentner, die die Regelaltersgrenzen noch nicht erreicht haben, müssen Hinzuverdienstgrenzen beachten. Angerechnet wird nur Erwerbseinkommen.

Der Versicherte kann eine Teilrente stufenlos wählen. Die Mindest-Teilrente beträgt 10 % des Vollrentenanspruchs.

Die Hinzuverdienstgrenze beträgt 6.300 €. Rentenbezieher einer vorgezogenen Altersrente können also bis zu 6.300 € (brutto) im Jahr anrechnungsfrei hinzuverdienen. Der über den Betrag von 6.300 € hinausgehende Verdienst wird zu 40 % auf die Rente angerechnet. Nach Erreichen der Regelaltersrente können Rentner in unbegrenzter Höhe hinzuverdienen.

Diese Regelungen wurden zum 01.07.2017 durch das Flexirentengesetz eingeführt.

6.4 Renten wegen Todes

6.4.1 Witwenrente und Witwerrente

Witwen oder Witwer erhalten, wenn zum Zeitpunkt des Todes eine gültige Ehe bestanden hat, die so genannte große oder kleine Witwen- / Witwerrente. Unterschiede bestehen in der Höhe (s. Kapitel 7.1.3), der Zahlungsdauer und in den Anspruchsvoraussetzungen.

Die kleine Witwen- / Witwerrente wird max. für 2 Jahre gezahlt.[1] Die große Witwenrente wird lebenslänglich gezahlt.

Große Witwen- / Witwerrente
Anspruchsvoraussetzungen:

- Tod des Ehegatten (Versicherter) und
- keine Wiederheirat des überlebenden Ehegatten und
- Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 60 Monaten durch den Verstorbenen und

[1] Gilt für Ehepaare, die nach dem 31.12.2001 heiraten oder bei denen beide Partner nach dem 01.01.1962 geboren sind und die Heirat vor dem 01.01.2002 stattfand.

Erfüllung mind. einer der nachfolgenden Voraussetzungen durch den Hinterbliebenen:

- Erziehung eines eigenen Kindes oder eines Kindes des Verstorbenen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr (auch Pflege-Adoptivkinder, Enkel und Geschwister) oder
- Vollendung des 45. Lebensjahres + 7 Monate oder [1]
- Halbe / volle Erwerbsminderung oder teilweise Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit

Beispiel
Der Ehegatte von Frau Witte ist gestorben. Kinder sind keine vorhanden. Herr Witte war 35 Jahre als Bankkaufmann tätig, somit sind die Mindestvoraussetzungen für die allgemeine Wartezeit von 60 Beitragsmonaten erfüllt. Da Frau Witte bereits 50 Jahre alt ist, besteht ein Anspruch auf die große Witwenrente.

Kleine Witwen- / Witwerrente
Anspruchsvoraussetzungen:
- Tod des Ehegatten (Versicherter) und
- keine Wiederheirat des überlebenden Ehegatten und
- Erfüllung der allgemeinen Wartezeit durch den Verstorbenen

Fortfall der Witwen- und Witwerrente – Abfindungen
Die Witwen- und die Witwerrente fallen mit der Wiederverheiratung weg. Dem Berechtigten wird auf Antrag als Abfindung max. das Doppelte des Jahresbetrages der bisher bezogenen Rente gewährt (abzüglich der bereits erhaltenen Renten).

Eine gleichzeitig bezogene Rente aus eigener Versicherung (z.B. eigene Altersrente) wird weiter bezahlt, aber auf die Hinterbliebenen-rente angerechnet (siehe dazu auch Kapitel 6.4.3).

[1] Die Altersgrenze für die große Witwen- / Witwerrente wird analog der Regelaltersgrenze von 45 auf 47 Jahre erhöht: Die Erhöhung beginnt also im Jahr 2012 und wird 2029 abgeschlossen sein (siehe Kapitel 6.3).

6.4.2 Waisenrenten

Einen Anspruch auf **Halbwaisenrente** haben Kinder des Verstorbenen, sofern

- sie noch einen unterhaltspflichtigen Elternteil haben und
- der verstorbene Elternteil bis zum Tode die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt oder bereits eine Rente bezogen hat.

Anspruch auf **Vollwaisenrente** haben Kinder, sofern

- sie keinen unterhaltspflichtigen Elternteil mehr haben und
- ein verstorbener Elternteil die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt oder bereits eine Rente bezogen hat.

Der Anspruch auf Halb- oder Vollwaisenrente besteht:

- bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder
- bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres, wenn das Kind:
  - sich in Schulausbildung oder Berufsausbildung befindet oder ein freiwilliges ökologisches Jahr leistet oder
  - wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten
- über das 27. Lebensjahr hinaus, wenn sich die Ausbildung durch den Wehr- oder Zivildienst verlängert hat oder unterbrochen worden ist. Sie entfällt allerdings für die Dauer der Ableistung.

Renten wegen Todes

6.4.3 Einkommensanrechnung bei Renten wegen Todes

Einnahmen oberhalb eines bestimmten Freibetrages werden auf die Hinterbliebenenrenten angerechnet. Hierbei werden nahezu alle Einkommensarten berücksichtigt.

Wichtig: Todesfallleistungen aus privaten und betrieblichen Lebensversicherungen und Riesterrenten (nach § 10a EStG) werden nicht angerechnet.

6.4.4 Abschläge bei Hinterbliebenenrenten

Wie bei den Erwerbsminderungsrenten wird auch eine Hinterbliebenenrente erst ab einem bestimmten Alter (des Verstorbenen!) abschlagsfrei ausgezahlt. Bis 2011 lag diese Grenze bei 63 Jahren. Ab 2012 wird sie schrittweise erhöht und liegt im Jahr 2024 bei 65 Jahren[1]. Für jeden Monat eines vorgezogenen Rentenbezugs wird ein

[1] Für Versicherte mit 35 Versicherungsjahren (ab 2024: 40 Jahren) bleibt es bei der Grenze von 63 Jahren)

(lebenslanger) Abschlag von 0,3% erhoben. Der Abschlag beträgt höchstens 10,8%.

Wenn der Verstorbene bereits eine Rente bezogen hat, gilt für die Hinterbliebenenrente derselbe Abschlag wie für die Altersrente des Verstorbenen – soweit ein Abschlag überhaupt vorgenommen wurde.

Zusammenfassung Kapitel 6

Um eine Rente beziehen zu können, sind rentenrechtliche Voraussetzungen (Erfüllung einer bestimmten Wartezeit) und persönliche Voraussetzungen (Erreichen einer Altersgrenze, Erwerbsminderung, Tod des Ehegatten / der Eltern) zu erfüllen. Es gibt die allgemeine Wartezeit von 5 Jahren, die Wartezeit von 15, 35 und von 45 Jahren und bestimmte Fälle vorzeitiger Wartezeiterfüllung (Härtefallregelung).

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit werden als halbe oder als volle Erwerbsminderungsrente gezahlt (abhängig von der Einsatzfähigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt). Die vor dem 02.01.1961 Geborenen erhalten bereits dann eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn man sie auf keinen zumutbaren anderen Beruf mehr verweisen kann (»Berufsunfähigkeit«). Weitere Anspruchsvoraussetzungen sind die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit und die Zahlung von Pflichtbeiträgen in zeitlichem Zusammenhang mit dem Versicherungsfall. Nur wer vor 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt hat, kann durch die Zahlung freiwilliger Beiträge seinen Versicherungsschutz aufrechterhalten (»84er-Regel«).

Die Altersrenten werden in Abhängigkeit von der Erfüllung bestimmter Wartezeiten und ggfs. sonstiger versicherungsrechtlicher Voraussetzungen ausbezahlt. Der abschlagsfreie Bezug einer Regelaltersrente ist für Personen ab Jahrgang 1964 erst mit 67 Jahren möglich. Wer Abschläge von 3,6% pro Jahr eines vorgezogenen Beginns in Kauf nimmt, kann bereits mit 65 in Rente gehen. Wer 45 Beitragsjahre vorzuweisen hat, kann abschlagsfrei ab 65 Jahren in Rente gehen (Rente für besonders langjährig Versicherte). Wer 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten erfüllt hat, kann ab 63 - mit Abschlag! – in Rente gehen (Rente für langjährig Versicherte). Darüber hinaus gibt es die Altersrente für Schwerbehinderte, die Altersrente bei Arbeitslosigkeit und die Frauenaltersrente. Die letzteren beiden fallen für die Jahrgänge ab 1952 weg.

Die Renten wegen Todes werden an Witwen / Witwer als große oder kleine Witwen- / Witwerrente gezahlt und an Waisen als Halb- oder Vollwaisenrente. Voraussetzung ist stets die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit durch den Verstorbenen.

Bei allen Rentenarten sind Hinzuverdienstgrenzen zu beachten. Bei Überschreiten wird eine Teilrente gezahlt oder kann die Rente ggf. vollständig wegfallen.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 6

1. Ihr Kunde ist 1964 geboren und nicht schwerbehindert. Er will wissen, wann und unter welchen Voraussetzungen er in Rente gehen kann. Was antworten Sie?
2. Welche Voraussetzungen müssen für den Bezug der Regelaltersrente erfüllt sein?
3. Welche Voraussetzungen müssen für den Erhalt von Hinterbliebenenrenten erfüllt sein?
4. Wann kommt es zu Abschlägen bei der Hinterbliebenenrente?
5. Wann ist die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt?
6. Was verstehen Sie unter teilweiser und voller Erwerbsminderung?
7. Erläutern Sie die »84er-Regel«!
8. In welcher Höhe darf ein Rentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze hinzuverdienen?

7 Ermittlung der Rentenanwartschaft

Lernziel zu Kapitel 7

Sie lernen die Faktoren zur Rentenberechnung kennen!

LZ

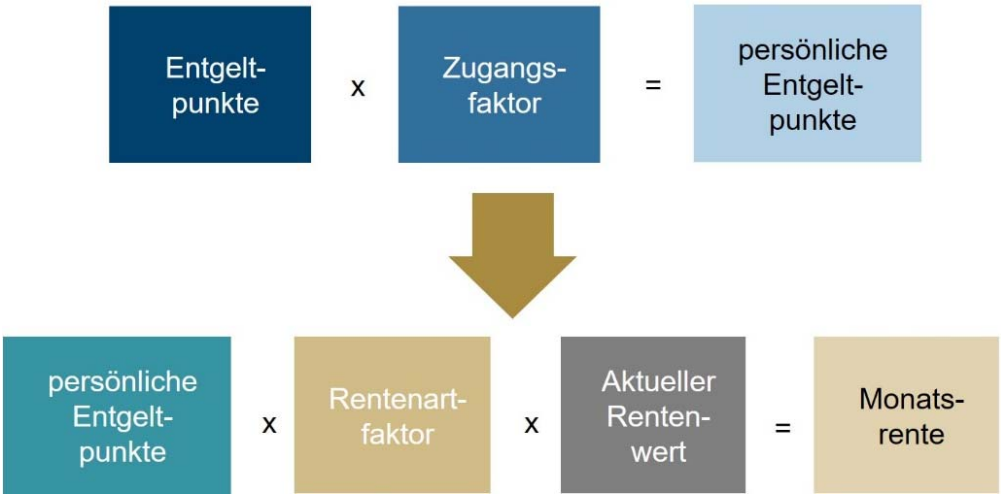
7.1 Rentenformel

Rentenformel auf Basis des Rentenreform-gesetzes 1992.

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern in groben Zügen die Berechnung einer Rente nach den Bestimmungen des Rentenreform-gesetzes von 1992.

Die Höhe einer Rente wird durch folgende Größen bestimmt:

- Entgeltpunkte,
- Zugangsfaktor,
- Rentenartfaktor,
- aktueller Rentenwert.



7.1.1 Entgeltpunkte

Sie geben das Verhältnis des Verdienstes eines Einzelnen zum Durchschnittsverdienst aller Versicherten wieder. Das heißt konkret: Wer im Jahr »durchschnittlich« verdient hat, erhält dafür einen Entgeltpunkt. Wer z. B. 80% des Durchschnitts verdient, erhält 0,8 Entgeltpunkte. Nach oben sind die jährlich erzielbaren Entgeltpunkte durch die Beitragsbemessungsgrenze maximiert.

Grundsatz: Umso mehr Entgeltpunkte, umso mehr Rente.

Für bestimmte andere rentenrechtliche Zeiten, wie bspw. Kindererziehung erhält der Versicherte auch Entgeltpunkte.

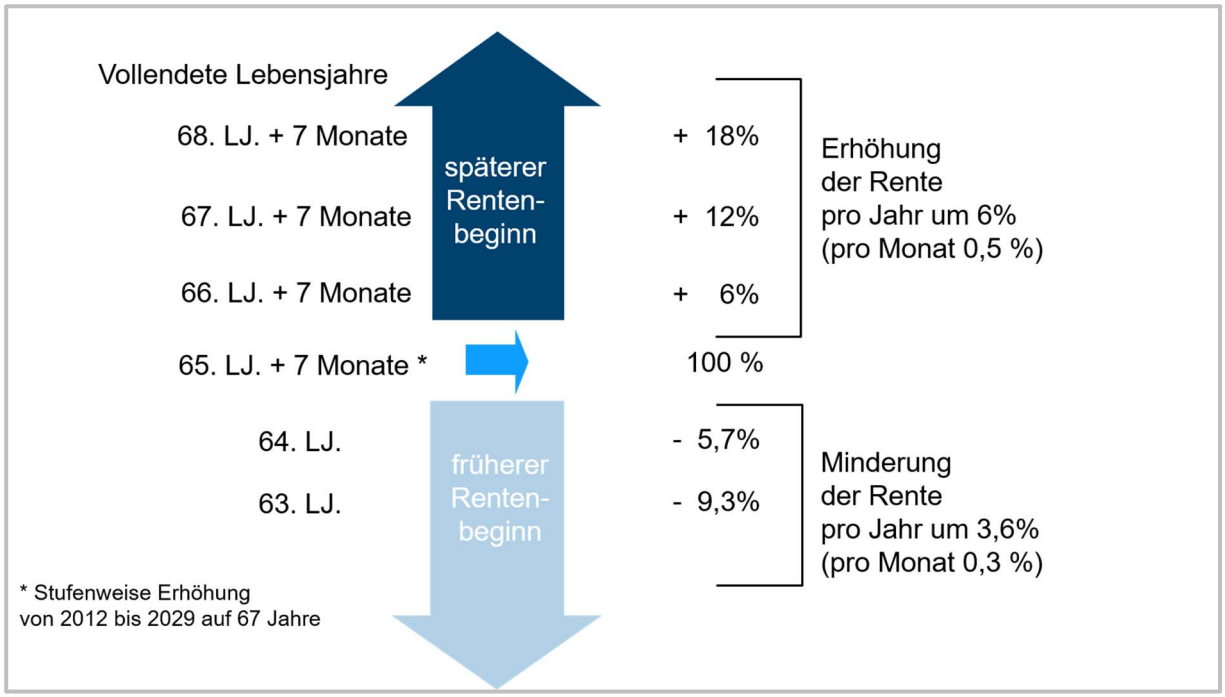
Beispiel
Für Kindererziehungszeiten erhält die Versicherte für 3 Jahre jeweils 1 Entgeltpunkt – eine Mutter wird also in den ersten 3 Lebensjahren des Kindes rentenrechtlich so gestellt, als ob sie jeweils durchschnittlich verdient hätte.

7.1.2 Zugangsfaktor

Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter des Versicherten bei Rentenbeginn und bestimmt, in welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Ermittlung des Monatsbetrages der Rente zu berücksichtigen sind. Der Zugangsfaktor ist grundsätzlich 1,0; er ist kleiner, wenn der Versicherte eine Altersrente vor der für ihn maßgebenden Altersgrenze in Anspruch nimmt, er ist größer bei Hinausschieben einer möglichen Altersrente. Der Zugangsfaktor wird bis an das Lebensende beibehalten.

Die vorzeitige Inanspruchnahme mindert den Zugangsfaktor – späterer Rentenbezug erhöht den Zugangsfaktor.

Zugangsfaktoren bei Altersrentenbeginn 2018



Sonderfall: Zugangsfaktor für Altersrente bei Schwerbehinderung, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten

Bis zum Jahr 2011 galt als abschlagsfreies Rentenbeginnalter (=Referenzalter) für diese Rentenarten das vollendete 63. Lebensjahr. D.h. bei einem Rentenbeginn vor diesem Zeitpunkt verringerte sich der Zugangsfaktor pro Jahr um 3,6 % (max. 10,8 %).

Wie bei den Altersrenten wird das Referenzalter seit 2012 angehoben. Für die Altersrente bei Schwerbehinderung und die Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten steigt das Referenzalter von 63 (im Jahr 2011) auf 65 (im Jahr 2024). **Im Jahr 2018 beträgt das Referenzalter 64 Jahre.** Entsprechend wird der maximale Abschlag bei einem Rentenbeginn mit 61 Jahren (oder früher) berechnet. Dieser beträgt 10,8%.

Ausnahme für Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten: Für Versicherte mit 35 Versicherungsjahren (ab 2024: 40 Versicherungsjahren) findet keine Anhebung des Referenzalters von 63 auf 65 Jahre statt!

7.1.3 Rentenartfaktor

Der Rentenartfaktor ist der Multiplikator, der die Höhe der einzelnen Rentenart bestimmt. Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgeltpunkte bei:

Rentenfaktor	
Renten wegen Alters	1,00
Renten wegen halber Erwerbsminderung / Teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit	0,50
Renten wegen voller Erwerbsminderung	1,00
Kleine Witwenrenten bis zum Ende des 3. Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist, anschließend	1,00 0,25
Große Witwenrenten bis zum Ende des 3. Kalendermonats nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstorben ist anschließend	1,00 0,60
Große Witwen-/ Witwenrenten für Ehepaare, die nach dem 31.12.2001 heiraten oder bei denen beide Partner am 01.01.2002 noch unter 40 Jahre alt sind (also nach dem 01.01.1962 geboren). Als Ausgleich wird die Kindererziehung bei der Hinterbliebenenrente zusätzlich berücksichtigt.	0,55
Halbwaisenrenten	0,10
Vollwaisenrenten	0,20

Mit dem Rentenartfaktor werden die persönlichen Entgeltpunkte bei der Rentenberechnung vervielfältigt; er beeinflusst damit die Höhe einer Rente.

7.1.4 Aktueller Rentenwert

Der aktuelle Rentenwert ist der Betrag, der einer monatlichen Rente aus Beiträgen eines Durchschnittverdieners für 1 Jahr entspricht. Er wird jeweils am 01.07. eines Jahres angepasst.

Der aktuelle Rentenwert ist der Teil der Rentenformel, der die weitere Dynamisierung der Renten bewirkt.

Basis für die Steigerung der Renten die Lohnentwicklung.

Die Rentenreformen der letzten Jahre (sh. Kapitel 8.3.1 - 8.3.2) hatten u.a. die Zielsetzung, den Rentenanstieg zu verlangsamen. Demnach ist der Steigerungssatz der Renten i.d.R. geringer als der Lohnanstieg!

Z

Zusammenfassung Kapitel 7

Die Rentenformel besteht aus den Bestandteilen: Entgeltpunkte, Zugangsfaktor, Rentenartfaktor und aktueller Rentenwert.

Die Entgeltpunkte werden in Abhängigkeit vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen gutgeschrieben. Grundsatz: umso mehr Entgeltpunkte, umso mehr Rente! Im Zugangsfaktor sind ggf. Ab- oder Zuschläge enthalten. Der Rentenartfaktor einer Altersrente ist gleich 1,0. Der aktuelle Rentenwert entspricht der Höhe einer Monatsrente, die für genau einen Entgeltpunkt gezahlt wird.

Der aktuelle Rentenwert soll jährlich entsprechend der Lohnentwicklung angepasst werden (Verminderung um »Riester-«, Nachhaltigkeits- und künftig Ausgleichsfaktor).

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 7

1. Um wie viel Prozent vermindert sich die Vollrente pro Jahr bei vorzeitigem Bezug der Rente?
2. Nennen Sie die Bestandteile der Rentenformel!
3. Wie erhält man einen Entgeltpunkt?
4. Wonach richtet sich die jährliche Rentensteigerung?

8 Bedarfsermittlung

Lernziel zu Kapitel 8

Sie kennen die typischen Versorgungsziele und damit den Beratungsbedarf Ihrer Kunden. Sie wissen, wo der Kunde einen Versicherungsverlauf über seine versicherungsrelevanten Daten zur gRV erhält.

Anhand eines Beispiels können Sie die Höhe der Versorgungslücke in der gRV ermitteln. Sie kennen die Förderbedingungen für die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge und beraten Ihre Kunden entsprechend.

LZ

8.1 Entscheidungsübersicht Versorgungsziele

Jede Eigenvorsorge, die als Ergänzung zur gRV gedacht ist, muss 3 Kernpunkte berücksichtigen:

- Absicherung der Arbeitskraft: durch Berufsunfähigkeits(zusatz) versicherungen,
- Absicherung des Erlebensfalls / der Langlebigkeit: durch Lebens- / Rentenversicherungen,
- Absicherung der Angehörigen im Todesfall**:** durch Risikolebens- / Hinterbliebenen(zusatz)versicherungen.

Die Eigenvorsorge besteht aus der Absicherung der Arbeitskraft, des Erlebens- und des Todesfalls.

8.2 Renteninformation / -auskunft

Renteninformation/ -auskunft

Seit 2004 sollen alle Versicherten künftig jährlich über den Stand ihrer Rentenansprüche informiert werden:

- Ab dem 27. Lebensjahr erhalten die Versicherten jährlich eine schriftliche Renteninformation. Inhalt insbesondere: Prognosen zur Altersrente.
- Ab dem 54. Lebensjahr wird alle 3 Jahre eine Rentenauskunft erteilt: Diese ist umfassender und beinhaltet z.B. auch Angaben zur Witwen- / Witwerrente.

Diese Auskünfte können auf Antrag auch jüngeren Versicherten erteilt werden.

Versicherungsverlauf

Neben den Rentenprognosen erhalten Versicherte auch einen Versicherungsverlauf. Ein vollständiger Versicherungsverlauf listet alle zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten (siehe dazu auch Kapitel 5) auf. Er enthält u.a. die erzielten rentenversicherungspflichtigen Einkünfte und die Zahl berücksichtigungsfähiger Monate.

Rentenschätzverfahren und Rentenberechnung

Aus diesen Daten kann mit Hilfe so genannte Rentenschätzverfahren oder elektronischer Rentenberechnungen die zu erwartende Monatsrente ermittelt werden.

Rentenschätzverfahren berücksichtigen nicht alle Werte des Versicherungsverlaufs, sondern arbeiten mit zeitlichen Durchschnittswerten. Bei kontinuierlichen Versicherungsverläufen stellen entsprechende Näherungswerte ausreichend genaue Ergebnisse dar.

Elektronische Rentenberechnungen verarbeiten den gesamten vorliegenden Versicherungsverlauf und liefern daher präzise Werte für die zu erwartende Rente.

8.3 Versorgungslücke

Versorgungslücke ermitteln

Die erforderliche Höhe einer ergänzenden privaten Vorsorge kann nur dann ermittelt werden, wenn die sogenannte Versorgungslücke bekannt ist. Dazu muss die Rentenhöhe aus der gRV sowie die Höhe der zusätzlichen Versorgungsleistungen (bspw. aus einer betrieblichen Versorgung) bestimmt werden.

Die Differenz zwischen allen Rentenleistungen und dem erforderlichen Versorgungsziel stellt dann die Versorgungslücke dar. Bei Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze steigt die Versorgungslücke drastisch an, weil für diese Einkommensteile keine Rentenversicherungsbeiträge erhoben werden. Folgendes Beispiel zeigt, wie die Versorgungslücke ermittelt werden kann.

Weitere Informationen aufgrund des Flexirentengesetzes (ab 01.07.2017)

- vorziehen / hinausschieben des Rentenbeginns
- flexible Möglichkeiten bei Teilrenten und Hinzuverdienst

Beispiel (monatlich)	
Bruttoeinkommen	2.500 €
Nettoeinkommen (bspw. 70%)	1.750 €
Gesetzliche Rente (bspw. 45%)	1.125 €
Betriebliche Rente (bspw. 10%)	250 €
Gesamtrente (bspw. 55%)	1.375 €
Erforderliches Versorgungsziel (Nettoeinkommen)	1.750 €
Versorgungslücke	375 €

Hinweis
Im vorangehenden Beispiel wird das Versorgungsziel mit dem aktuellen Nettoeinkommen gleichgesetzt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Rentenleistungen, die die Versorgung absichern sollen, in unterschiedlichem Maß der Einkommensteuer- und Sozialversicherungspflicht unterliegen. Beachten Sie zur steuerlichen Situation besonders Kapitel 1.3.

!

Welche Maßnahmen zum Ausgleich der Versorgungslücke angebracht erscheinen, ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich.

Vergrößerung der bereits vorhandenen Versorgungslücke

Die Versorgungslücke wird sich durch die Rentenreform 2001 (»Riester-Rente«), das Rentenversicherungsnachhaltigkeitsgesetz (Rentenreform 2004) und das Rentenversicherungsaltersgrenzenanpassungsgesetz (Rentenreform 2007 = »Rente mit 67«) noch weiter vergrößern!

8.3.1 Altersvermögensgesetz (»Riester-Rente«)

»Die Grundlagen des bisherigen Rentensystems stimmen nicht mehr: Die Menschen leben länger, die Geburtenrate geht zurück, der Anteil älterer Menschen steigt. Gerade die jüngere Generation verlangt daher, dass wir handeln.«[1]

Ursachen für die Finanzierungsschwierigkeiten der gRV

Zu den auslösenden Faktoren, die zur Problematik bei der Finanzierbarkeit der Renten geführt haben, gehört u.a. die Änderung der Bevölkerungsstruktur in den letzten Jahrzehnten. Die Lebenserwartung der Deutschen steigt. Gleichzeitig werden weniger Kinder geboren. Das heißt, immer weniger Beitragszahler müssen für immer mehr Rentner aufkommen. Folge: steigende Beiträge / sinkende Renten.

Aus den genannten Gründen ergibt sich, dass eine Rentenversicherung, die sich allein aus Umlagen (= den Beiträgen der Erwerbstätigen)

[1] Walter Riester, Bundesminister für Arbeit und Soziales von 1998-2002

und dem Bundeszuschuss (= Steuermittel) finanziert, das bisherige Leistungsniveau nicht aufrechterhalten kann.

Zukunft der gRV

Auf diese Situation kann im Rahmen des Umlagesystems nur mit einer Erhöhung der Beitragssätze und / oder mit einer Absenkung der Leistungen (Rentenniveau) reagiert werden. Das Altersvermögensgesetz strebt insbesondere Letzteres durch künftig reduzierte Rentenanpassungen (»Riester-Faktor«) an. Deshalb soll das umlagefinanzierte Rentensystem künftig durch eine verstärkte, private Altersvorsorge der Versicherten ergänzt werden (»Riester-Rente«).

Die Riesterrente wird durch Zulagen und ggf. durch Steuerrückerstattungen staatlich gefördert. Auf diese Weise sollen die Versicherten die Absenkung des Rentenniveaus ausgleichen können. Mit Einführung des Altersvermögensgesetzes kündigte die damalige Bundesregierung eine Reduzierung des Rentenniveaus an. Im Gegenzug sollen die Beitragssätze auf max. 22% des rentenversicherungspflichtigen Einkommens begrenzt werden.

Ziel des Altersvermögensgesetzes

Rentenniveau & Eckrentner

Als Rentenniveau wird das Verhältnis der gesetzlichen Altersrente eines Eckrentners (also eines Versicherten, der 45 Jahre lang immer einen durchschnittlichen Verdienst hatte) zum aktuellen Durchschnittseinkommen der berufstätigen Bevölkerung bezeichnet.

Die sich daraus ableitende Rente ist also eine Richtgröße und nicht mit der tatsächlichen Rente zu verwechseln!

Wer hat Anspruch auf die Förderung?

- Arbeitnehmer / Auszubildende in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst
- Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende
- Empfänger von ALG I / ALG II
- Bezieher der vollen gesetzlichen Erwerbsminderungsrente (bei Beamten Versorgung wegen Dienstunfähigkeit)
- Landwirte
- Mütter und Väter während der Kindererziehungszeit
- pflichtversicherte Selbstständige
- Geringfügig Beschäftigte (Mini-Jobber), die Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zahlen
- sowie Beamte, Richter und Soldaten!

Wer hat keinen Anspruch auf die Förderung?

- Selbstständige
- Versicherte in einem berufsständischen Versorgungswerk (z. B. Rechtsanwälte)
- Freiwillig Versicherte
- Sozialhilfebezieher
- Studenten
- Hausfrauen /-männer
- versicherungsfreie geringfügig Beschäftigte

Hinweis

Arbeitslosengeld II (Alg II) erhalten Erwerbsfähige 16-65-jährige im Anschluss an Arbeitslosengeld I; **Sozialgeld** erhalten Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft mit einem Alg II-Empfänger leben; **Sozialhilfe** erhalten erwerbsunfähige Personen (auch Rentner).

Obwohl der Bezug von Arbeitslosengeld II keine Pflichtbeitragszeit mehr begründet (sondern seit 2011 als Anrechnungszeit gilt), **besteht für Empfänger von Alg II weiterhin unmittelbare Förderberechtigung! Ausnahme:** Darlehensweiser Bezug von Arbeitslosengeld II

!

Ausnahmen:

Mittelbar Förderberechtigte

Ist eine der genannten nicht rentenversicherungspflichtigen Personen mit einer pflichtversicherten Person verheiratet, hat sie einen Anspruch auf die ungekürzte Zulage, wenn

- der pflichtversicherte Ehepartner einen Vertrag abgeschlossen hat und den Mindesteigenbeitrag leistet und
- die nicht pflichtversicherte Person ebenfalls einen auf ihren Namen lautenden Vertrag abgeschlossen hat und den Mindestbeitrag in Höhe von 60 € leistet (erforderlich seit 01.01.2012).

Wie erfolgt die Förderung

Die Beiträge zur geförderten Altersvorsorge sind in amtlich zertifizierte Finanzprodukte anzulegen. Diese Verträge werden über Zulagen oder Steuerersparnis durch den Staat begünstigt.

Begünstigte Anlageformen

Zertifizierungskriterien

Grundsätzlich werden Anlageformen gefördert, die im Alter durch lebenslange Zahlungen die staatliche Rente ergänzen. Gesetzliche Regelungen legen die Voraussetzungen fest, unter denen ein Produkt als »Altersvorsorgevertrag« zugelassen (zertifiziert) werden kann.

Anbieter eines derartigen »Altersvorsorgevertrages« kann nur sein, wer die Zusage gibt, dass zu Beginn der Auszahlungsphase zumindest die eingezahlten Beiträge für die Auszahlungsphase zur Verfügung

stehen. Das können Rentenversicherungen, Fonds-, Banksparpläne oder Bausparverträge sein.

Zur Herstellung oder zum Erwerb von selbstgenutzten Wohneigentum kann auch angespartes Kapital ohne Verlust der Förderung aus dem Altersvorsorgevertrag entnommen werden (Eigenheimrentengesetz).

Weitere Informationen zu diesem Thema werden in der Fachausbildung „Lebensversicherung inkl. Betriebliche Altersversorgung“ vermittelt.

8.3.2 Weitere Rentenreformen

Dem Altersvermögens-/Altersvermögensergänzungsgesetz („Riester-Rente“ bzw. Rentenreform 2001) folgten weitere Reformen zur Kürzung des Rentenniveaus:

- **Rentenreform 2004** („Gesetz zur Sicherheit der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung“): Durch den neu eingeführten Nachhaltigkeitsfaktor werden Veränderungen im Verhältnis von Rentenbeziehern zu Beitragszahlern berücksichtigt. D.h.: Nimmt der Anteil der Beitragszahler im Vergleich zum Anteil der Rentner ab, bewirkt dies eine Minderung bei der jährlichen Rentenanpassung. (Der theoretische umgekehrte Fall würde sich bei einer Rentenanpassung positiv auswirken.)

- **Rentenreform 2007** („Rente mit 67“): Bei einer niedrigen Lohnentwicklung können Riester- und Nachhaltigkeitsfaktor dazu führen, dass die rechnerische Rentenanpassung negativ ausfällt. Um das zu vermeiden, führte der Gesetzgeber die Schutzklausel ein (d.h. der aktuelle Rentenwert kann nicht sinken). Der mit der RR 2007 eingeführte Ausgleichsfaktor soll ermöglichen, dass die durch die Schutzklausel verhinderten, notwendigen Anpassungskürzungen mit später möglichen Rentensteigerungen verrechnet werden (wobei der aktuelle Rentenwert aber nicht sinken darf).

Fazit

Die genannten Rentenreformen haben zum Ziel, den weiteren Rentenanstieg zu vermindern und vergrößern auf diese Weise den Abstand zwischen Rente und Lohn immer weiter – das Rentenniveau sinkt.

Da das Rentenniveau immer für den Eckrentner ausgewiesen wird, hat für den einzelnen Beitragszahler eine individuelle Rentenberechnung immer viel mehr Aussagekraft! Beim Auswerten der Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung sollte allerdings u.a. beachtet werden, dass alle Werte darin Brutto-Werte sind (vor Steuern und Abzug der Kranken-/ Pflegeversicherungsbeiträge) und auf das Regelrenteneintrittsalter abstellen (also die Abzüge bei vorgezogenem Rentenbeginn nicht berücksichtigen).

Rentenreform 2014

Durch die gesunkene Arbeitslosigkeit und den damit einhergehenden Anstieg von Beitragszahlern ist die Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung über den maximal gesetzlich zulässigen Wert von 1,5 Monatsausgaben angestiegen. In der Folge hat der Gesetzgeber beschlossen, diese Reserve für folgende Leistungsverbesserungen zu verwenden (auch „Rentenpaket“ genannt):

- Abschlagsfreie Rente mit 63 für besonders langjährig Versicherte (45 Jahre). Siehe dazu auch Kap. 6.3
- Erhöhung der sog. „Mütterrenten“ für Mütter (oder Väter) mit Geburten vor 1992. Siehe dazu auch Kap. 5.1.1
- Verlängerung der Zurechnungszeit von 60 auf 62 Jahre für Erwerbsminderungsrenten. Siehe dazu auch Kap. 5.2.2
- Erhöhung des Reha-Budgets der gesetzlichen Rentenversicherung

Flexirentengesetz 2017

Ziel des „Gesetzes zur Flexibilisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den Ruhestand und zur Stärkung von Prävention und Rehabilitation im Erwerbsleben“ ist es, das flexible Arbeiten bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze bei besserer Gesundheit zu erleichtern und zu fördern und andererseits das Weiterarbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus attraktiver zu gestalten.

Es werden u.a. Regeln eingeführt zu:

- Flexibilisierung von Teilrenten und Hinzuverdienst s. Kapitel 6.3.1
- Versicherungspflicht für Vollrentner vor Erreichen der Regelaltersgrenze und Verzicht auf die Versicherungsfreiheit bei Vollrente nach Erreichen der Regelaltersgrenze s. Kapitel 6.3
- Zahlung von Beiträgen zum Ausgleich von Rentenabschlägen s. Kapitel 6.3

EM-Leistungsverbesserungsgesetz

Die Zurechnungszeit für Renten wegen Erwerbsminderung und für Renten wegen Todes wird verlängert. Abhängig vom Rentenbeginn steigt diese vom vollendeten 62. Lebensjahr + 3 Monate im Jahr 2018 auf das vollendete 65. Lebensjahr im Jahr 2024 erreicht.

Rentenangleichungsgesetz

Die Renten in Ost- und Westdeutschland sollen bis zum 1. Januar 2025 vollständig angeglichen werden (durch Angleichung des aktuellen Rentenwertes). Die Anhebung auf das Westniveau soll 2018 beginnen und in sieben Jahresschritten vollzogen werden. Im Gegenzug soll die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten ebenfalls in sieben Schritten gesenkt werden.

Z

Zusammenfassung Kapitel 8

Versorgungsfälle der gRV und der Eigenvorsorge sind: Berufsunfähigkeit, Langlebigkeit und Tod.

Zur Berechnung der individuellen Versorgungslücke muss man die Höhe der zu erwartenden gesetzlichen Rente (s. Renten-information/ -auskunft), die Höhe einer möglicherweise vorhandenen Betriebsrente und natürlich das eigene Versorgungsziel kennen.

Die Rentenreform 2001 reduziert das Rentenniveau und gibt zusätzlich die Möglichkeit, eine staatlich geförderte private Altersversorgung (Riester-Rente) abzuschließen. Unmittelbar förderberechtigt ist, wer in der gRV pflichtversichert ist.

Die Rentenreformen 2004 (Nachhaltigkeitsfaktor) und 2007 (»Renten mit 67«) führen zu weiteren Kürzungen.

Der Begriff des Rentenniveaus bezeichnet das Verhältnis der Eckrente zum Durchschnittseinkommen. Man unterscheidet das Netto- und das Bruttorentenniveau.

T

Testen Sie Ihr Wissen zu Kapitel 8

1. Nennen Sie typische Versorgungsziele Ihrer Kunden!
2. Wie kann man die Versorgungslücke berechnen?
3. Warum gibt es die Riesterrente?

9 Testfragen

Nachstehend haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen zu testen. Die Fragen entsprechen in Form und Schwierigkeitsgrad den in der Prüfung gestellten Fragen. Dabei können je Frage 1, 2, 3 oder 4 der vorgegebenen Lösungsmöglichkeiten richtig sein. Für jedes falsch gesetzte Kreuz wird 1 Punkt abgezogen. Faustregel: Am Ende muss mind. die Hälfte der möglichen Punktzahl erreicht sein.

Kreuzen Sie jeweils diejenigen Antwortmöglichkeiten an, von denen Sie annehmen, dass sie richtig sind:

Beispiel: a) ☒

1. Die gRV unterscheidet verschiedene Rentenarten

   a) Rente wegen Alter ☐
   b) Rente wegen Tod ☐
   c) Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ☐
   d) Rente wegen chronischen Erkrankungen ☐

2. In der gRV werden verschiedene Rentenarten unterschieden. Renten wegen Alters werden geleistet als:

   a) Regelaltersrente ☐
   b) Erziehungsrente ☐
   c) Altersrente für langjährig Versicherte ☐
   d) Altersrente für Frauen ☐

3. Für gRV-Beiträge (auch Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherungsbeiträge) gilt:

a) Sie werden von den Arbeitgebern einbehalten und abgeführt. ☐

b) Sie werden von den Arbeitnehmern abgeführt. ☐

c) Die Höhe der Pflichtbeiträge hängt ab vom jeweils gültigen Beitragssatz und der Höhe des versicherungspflichtigen Einkommens. ☐

d) Für Einkommensteile über der Beitragsbemessungsgrenze müssen keine Rentenversicherungsbeiträge mehr bezahlt werden. ☐

4. Versicherte haben Anspruch auf Altersrente für langjährig Versicherte, wenn sie das 63. Lebensjahr vollendet und eine Wartezeit erfüllt haben. Die zu erfüllende Wartezeit beträgt:

a) 60 Monate ☐

b) 420 Monate ☐

c) 540 Monate ☐

d) 15 Monate ☐

5. Die gRV hat verschiedene Aufgaben. Zu diesen Aufgaben gehört / gehören:

a) Zahlung der Renten (Renten wegen Alters, verminderter Erwerbsfähigkeit, Tod) ☐

b) Zahlung der folgenden Zusatzleistungen: Zuschuss zur Krankenversicherung ☐

c) Erteilung von Auskünften über den Stand des Rentenkontos ☐

d) Rehabilitation ☐

6. Der versicherte Personenkreis umfasst u.a.:

a) Versicherungspflichtige kraft Gesetzes ☐

b) Pflichtversicherte auf Antrag ☐

c) Freiwillig Versicherte ☐

d) Beamte ☐

7. Bei den Altersrenten, die vor Erreichen der Regelaltersgrenze gezahlt werden, sind bestimmte Hinzuverdienstgrenzen zu beachten.
Welche Aussage(n) trifft / treffen zu?

a) Es gibt keine Hinzuverdienstgrenze ☐

b) Der Hinzuverdienst ist ohne Kürzung der Rentenleistung nur bis zu einem bestimmten Freibetrag möglich ☐

c) Die Hinzuverdienstgrenze darf im Laufe eines Rentenjahres innerhalb von 2 Monaten nur bis zum Doppelten der für 1 Monat geltenden Grenze überschritten werden ☐

d) Bei Überschreiten der Grenze fällt die Rente weg (sog. „Alles-oder-Nichts-Prinzip“) ☐

8. Witwen oder Witwer erhalten, wenn zum Zeitpunkt des Todes eine gültige Ehe bestanden hat, die so genannte große oder kleine Witwen- / Witwerrente. Voraussetzung / en für die große Witwen- / Witwerrente ist / sind u.a.:

a) Der Tod des Ehegatten ☐

b) Keine Wiederheirat des überlebenden Ehegatten ☐

c) Vollendung des 45. (+ 7 Monate) Lebensjahres ☐

d) Mind. 216 Pflichtbeiträge ☐

9. Die Höhe der Rente wird anhand der Rentenformel berechnet. Welche der nachfolgend aufgeführten Bestandteile gehören zur Rentenformel?

a) Entgeltpunkte / Zugangsfaktor / aktueller Rentenwert / Rentenartfaktor ☐

b) Entgeltpunkte / Zugangsfaktor / Riester-Wert / Rentenfaktor ☐

c) Pluspunkte / Zugangsfaktor / aktueller Rentenwert / Rentenartfaktor ☐

d) Rentenartfaktor / Zugangsfaktor / Stabilitätsfaktor / aktueller Rentenwert / Entgeltpunkte ☐

10. Zu den rentenrechtlichen Zeiten sind folgende Aussagen richtig:

a) Rentenrechtliche Zeiten beeinflussen Leistungshöhe und Leistungsvoraussetzungen der einzelnen Rentenarten ☐

b) Die Beitragszeiten umfassen Zeiten der Zahlung von Pflichtbeiträgen und freiwilligen Beiträgen ☐

c) Die Zahlung freiwilliger Beiträge begründet keinen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente – bei Nutzung der »84er-Regel« kann jedoch ein bestehender Anspruch aufrecht halten werden. ☐

d) Die Zurechnungszeit endet mit 65 ☐

11. Zu den Altersrenten ist richtig:

a) Für Geburtsjahrgänge ab 1964 ist ein Rentenbezug vor Vollendung des 67. Lebensjahres nicht mehr möglich. ☐

b) Wer ab 1964 geboren ist, kann frühestens mit 63 (Schwerbehinderte: 62) eine (um Abschläge geminderte) Altersrente beziehen (Erfüllung der Wartezeit vorausgesetzt). ☐

c) Die Altersrente bei Arbeitslosigkeit und die Frauenalterrente fallen für Geburtsjahrgänge ab 1952 weg. ☐

d) Für ab 1964 Geborene, die die Wartezeit für besonders langjährig Versicherte erfüllen, ist ein abschlagsfreier Rentenbeginn mit 65 Jahren möglich. ☐

12. Zu den Erwerbsminderungsrenten ist richtig:

a) Eine halbe Erwerbminderungsrente erhält, wer nur noch zwischen drei und sechs Stunden täglich irgendeiner Erwerbstätigkeit (vor dem 02.01.1961 Geborene: irgendeine zumutbare Erwerbstätigkeit) nachgehen kann. ☐

b) Leistungsvoraussetzung ist darüber hinaus, dass man die allgemeine Wartezeit erfüllt und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge geleistet hat. ☐

c) Nach der »84er-Regel« kann man durch die Zahlung freiwilliger Beiträge einen bereits erworbenenen Anspruch auf Erwerbsminderungsrente aufrechterhalten, soweit man vor 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt hat und seither (in den neuen Bundesländern: seit 1992) lückenlos rentenrechtliche Zeiten zurückgelegt hat. ☐

d) Abschlagsfrei wird eine Erwerbsminderungsrente erst ab Vollendung des 60. Lebensjahres gezahlt. ☐

10 Lexikon

84er-Regel: Wer vor dem 01.01.1984 die allgemeine Wartezeit (60 Monate) erfüllt und seither lückenlos (in den neuen Bundesländern erst seit dem 01.01.1992) → rentenrechtliche Zeiten vorzuweisen hat, kann nach Ende der → Versicherungspflicht den Anspruch auf → Rente wegen Erwerbsminderung allein durch Zahlung → freiwilliger → (Mindest-)Beiträge aufrechterhalten.

Abschläge: Wer vor dem regulären Beginnalter eine Rente in Anspruch nimmt, muss für jeden vorgezogenen Monat einen (lebenslangen) Abschlag von 0,3% in Kauf nehmen.

Aktueller Rentenwert: Der Gegenwert (in Euro) an Monatsrente, den man für einen → Entgeltpunkt erhält.

Alterseinkünftegesetz: Regelt seit dem 01.01.2005 die neue Besteuerung der Alterseinkünfte. Zielsetzung: einheitliche, nachgelagerte Besteuerung. Die gesetzliche Rentenversicherung (auch die landwirtschaftlichen Alterskassen, die berufsständischen Versorgungswerke und die Basis-Rente) bezeichnet man als Basisversorgung (die erste von 3 zu unterscheidenden Schichten).

Hier gilt steuerlich: die Beiträge werden jährlich in immer höherem Maße als abzugsfähige Sonderausgaben anerkannt (2018: 86% - 2025: 100%), gleichzeitig steigt der steuerpflichtige Anteil der Renten (2018: 76% - 2040: 100%).

Altersrente: →Renten wegen Alters.

Altersvermögensgesetz (»Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvermögens«): Führt die → Riester-Rente ein als Ausgleich für die Kürzungen des → Rentenniveaus.

Altersvorsorgevertrag: → Riester-Rente

Anrechungszeiten: Eine → beitragsfreie (Versicherungs-)zeit. Dazu zählen: Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Arbeitsunfähigkeit, während derer keine Lohnersatzleistungen bezogen werden; Mutterschutz; Schul- und Hochschulzeiten ab dem vollendeten 17. Lebensjahr (wirkt für Rentenbeginne ab 2009 jedoch nicht mehr rentensteigernd, Ausnahme: Fachschulzeiten wirken weiterhin rentensteigernd).

Ausgleichsfaktor: Soll den Anstieg der Renten ab 2011 begrenzen. Im Rahmen der jährlichen Rentenanpassungen ist aufgrund der verschiedenen dämpfenden Faktoren (→ Rentenreform 2001 und → Nachhaltigkeitsfaktor) rechnerisch eine Reduzierung der Rente möglich, aber nicht zulässig. Daher halbiert man die Rentenerhöhungen ab 2011 solange, bis die unterbliebenen Kürzungen der Vorjahre abgetragen sind.

Beitragsbemessungsgrenze: Rentenversicherungsbeiträge werden bis zu einer bestimmten Obergrenze vom rentenversicherungspflichtigen Einkommen abgezogen.

Beitragsfreie Zeit: Eine → rentenrechtliche (Versicherungs-)zeit, während derer keine Beiträge gezahlt werden. Sinn: Vermeidung von Lücken im Versicherungsverlauf. Dazu zählen → Anrechnungs-, → Zurechnungs- und → Ersatzzeiten.

Beitragszeit: Eine → rentenrechtliche (Versicherungs-)zeit, während derer → Pflicht- oder → freiwillige Beiträge gezahlt werden. Bestimmte Zeiten gelten auch ohne eigene Beitragsleistung als Pflichtbeitragszeiten (→ Fiktive / fingierte Pflichtbeitragszeiten). Diese Zeiten erhöhen die → Rentenanwartschaft.

Berücksichtigungszeit: Eine Sonderform der → rentenrechtlichen Zeiten. Hierzu zählt die → Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung.

Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung: Eine → rentenrechtliche Zeit, die die ersten 10 Lebensjahre eines Kindes umfasst. Sinn: Soll rentenrechtliche Nachteile insbesondere für Mütter

ausgleichen, die aufgrund der Kindererziehung keiner regelmäßigen Berufstätigkeit nachgehen können.

Berufsschutz: Bei Personen, die vor dem 02.01.1961 geboren sind, besteht bei Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen für eine halbe → Erwerbsminderungsrente nur eine Verweismöglichkeit auf zumutbare andere Berufe.

Bezugsgröße: Eine Rechengröße im Rentenrecht, die vom durchschnittlichen Einkommen vor 2 Jahren abgeleitet wird. Bei der Ermittlung des Rentenversicherungsbeitrages für Selbstständige z.B. unterstellt man einen Gewinn in Höhe der Bezugsgröße.

BfA: Bundesversicherungsanstalt für Angestellte. Frühere Bezeichnung eines Versicherungsträgers der Rentenversicherung. Heute: → Deutsche Rentenversicherung Bund.

Bundeszuschuss: Die Finanzierung der Renten erfolgt über → Umlagen und über einen Steuerzuschuss des Bundes.

Demographische Entwicklung: Entwicklung der Bevölkerungsstruktur

Deutsche Rentenversicherung: Staatliche Rentenversicherung, unterteilt in Deutsche Rentenversicherung Bund (ehem. → BfA), Deutsche Rentenversicherung Regionalträger (ehem. → LVA) und den Sonderträger Knappschaft, Bahn, See.

Eckrentner: Berechnungen des → Rentenniveaus basieren auf der Annahme eines Rentners, der 45 Beitragsjahre zurückgelegt hat und mit 65 Jahren in Rente geht. Statistiken zeigen, dass diese Annahme keinesfalls den Bevölkerungsschnitt repräsentiert.

Entgeltpunkte: Wer ein durchschnittliches Einkommen erzielt und somit auch einen durchschnittlichen Rentenbeitrag leistet, erhält für ein Kalenderjahr einen Entgeltpunkt auf seinem → Versicherungskonto gutgeschrieben. Die E. sind ein wichtiger Bestandteil der Rentenformel (»umso mehr Entgeltpunkte, desto mehr Rente«).

Ersatzzeit: Eine → beitragsfreie Zeit im → Versicherungsverlauf, die für Zeiten, während derer man unverschuldet kein Einkommen erzielen konnte, gutgeschrieben wird (z.B. Kriegszeiten).

Erwerbsminderungsrente: → Rente wegen Erwerbsminderung.

Fiktive / fingierte Pflichtbeitragszeiten: Bestimmte Zeiten ohne Zahlung eines eigenen Beitrages werden für bei der Rentenberechnung so behandelt, wie als ob der Versicherte selbst Pflichtbeiträge gezahlt hätte (→ Kindererziehungszeiten, Zeiten des (freiwilligen und früher verpflichtenden) Grundwehr- / Zivildienstes, Zeiten des Bezugs von Arbeitslosengeld I und die Nachversicherungszeit für vorzeitig ausgeschiedene Beamte).

Flexirentengesetz (gilt ab 2017): Ältere Beschäftigte sollen mehr Anreiz erhalten, im Rentenalter weiter zu arbeiten: mit gedrosselter Stundenzahl und flexibler Teilrente (s. Kapitel 8.3.2)

Förderberechtigung: Einen Anspruch auf Förderung seines → Altersvorsorgevertrags über → Zulage und ggfs. Steuerersparnis hat, wer im jeweiligen Kalenderjahr sozialversicherungspflichtiges Einkommen vorzuweisen hat. Wer mit einer solchen Person, die einen Vertrag abgeschlossen hat, verheiratet ist und selbst einen → Altersvorsorgevertrag abschließt, erhält ebenfalls eine → Zulage (= mittelbare bzw. indirekte bzw. abgeleitete Förderberechtigung).

Freiwillige Versicherung: Wer nicht pflichtversichert ist, kann freiwillige Beiträge zahlen. Die Höhe liegt zwischen dem → Mindest- und → Höchstbeitrag. Diese Beiträge erhöhen den Rentenanspruch genauso wie → Pflichtbeiträge bzw. werden auf die → Wartezeit angerechnet, man kann mit ihnen aber keinen Anspruch auf → Erwerbsminderungsrente neu aufbauen. Bereits vorhandene Ansprüche können aber im Rahmen der → 84er-Regel aufrechterhalten werden.

Generationenvertrag: Das System der gesetzlichen Rentenversicherung beruht auf der Voraussetzung, dass die Renten der älteren Generation jeweils durch die Beiträge der jüngeren Generation gezahlt werden.

Geringfügige Beschäftigung: Wer regelmäßig nicht mehr als 450,00 Euro verdient, muss für diese Tätigkeit keine Sozialversicherungsbeiträge entrichten. Nur in der gRV besteht Versicherungspflicht, von der man sich aber befreien lassen kann. Der Arbeitgeber muss jedoch bestimmte Pauschalabgaben entrichten.

Gleitzone: Arbeitnehmer, die mehr als 450,00 Euro, aber weniger als 850,00 Euro monatlich verdienen, zahlen nur einen reduzierten Arbeitnehmeranteil an die Sozialversicherung – der Betrag steigt zwischen 450 und 850 Euro »gleitend« an. Voraussetzung für diese Abrechnungsform: Der Arbeitnehmer ist versicherungspflichtig nur bei einem Arbeitgeber beschäftigt.

Hinzuverdienst: Einkommen, das Rentner zusätzlich zur gesetzlichen Rente beziehen, wird ab einer bestimmten Höhe angerechnet, d.h. die Rente wird (teilweise) herabgestuft oder ganz gestrichen. Bei Renten wegen Alters (nur bei Zahlung vor Regelrenteneintrittsalter) und der vollen Erwerbsminderungsrente kann bis zu 6.300 € (brutto) jährlich hinzuverdient werden. Ein über diesen Betrag hinausgehender Verdienst wird zu 40 % auf die Rente angerechnet.

Bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung wird die jährliche Hinzuverdienstgrenze individuell berechnet.

Bei Renten wegen Todes sind ebenfalls Hinzuverdienstgrenzen zu beachten, die sich allerdings nach einer anderen Systematik berechnen.

Höchstbeitrag: Höchst möglicher monatlicher Rentenbeitrag. Errechnet sich nach der Formel: Beitragsbemessungsgrenze x Rentenbeitragssatz.

Kindererziehungszeit: Eine → rentenrechtliche Zeit, die mit → fingierten / fiktiven Pflichtbeiträgen belegt wird. Die rentenrechtliche Kindererziehungszeit beginnt am Monatsersten nach Geburt und dauert 3 Jahre für Geburten ab 1992 (für Geburten vor 1992: 2 Jahre). Zur Rentenberechnung wird ein durchschnittliches Einkommen für diese Zeit unterstellt.

Kurzfristige Beschäftigung: Eine auf 2 Monate bzw. 50 Arbeitstage befristete Tätigkeit, für die keine Sozialversicherungsbeiträge anfallen (weder beim Arbeitnehmer noch beim Arbeitgeber). Es ist jedoch eine Pauschalsteuer von 25% zu entrichten.

LVA: Landesversicherungsanstalt. Frühere Bezeichnung eines Versicherungsträgers, bei dem v.a. Arbeiter versichert waren. Heutige Bezeichnung: Deutsche Rentenversicherung Regionalträger (z.B. Hessen).

Midi-Job: Eine Beschäftigung innerhalb der → Gleitzone.

Mindestbeitrag: Geringst möglicher monatlicher Rentenbeitrag. Berechnet sich nach der Formel: Geringfügigkeitsgrenze x Rentenbeitragssatz

Mini-Job: → Geringfügige Beschäftigung

Nachhaltigkeitsfaktor: Dämpft die ursprünglich von der Lohnentwicklung abhängigen Rentenerhöhungen durch eine demographische Komponente: Bei einem steigenden »Rentnerquotienten« (pro Beitragszahler) fallen Rentenerhöhungen (geringer) aus. Eingeführt durch die → Rentenreform 2004.

Nachhaltigkeitsrücklage: Gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage zum Ausgleich möglicher Einnahmeschwankungen. Frühere Bezeichnung: Schwankungsreserve.

Organisationsreform: Neuordnung der gesetzlichen Rentenversicherung zum 01.01.2005 mit der Zielsetzung, Verwaltungskosten durch Strukturstraffungen zu reduzieren. Hieraus resultiert auch die neue Bezeichnung → Deutsche Rentenversicherung.

Persönliche Entgeltpunkte: Ein Bestandteil der → Rentenformel, der sich ergibt, wenn man die → Entgeltpunkte mit dem → Zugangsfaktor multipliziert.

Pflichtbeitrag: Rentenversicherungsbeiträge sind von Arbeitnehmern und bestimmten Selbständigen per Gesetz zu erbringen und somit

Pflichtbeiträgen, die jeweils Zugang zum vollen Leistungsspektrum der gRV eröffnen (anders als die Beiträge während einer → freiwilligen Versicherung).

Regelaltersrente: → Renten wegen Alters

Regelbeitrag: Der Beitrag der versicherungspflichtigen Selbständigen, die nicht gewinnabhängige Beiträge zahlen (Wahlmöglichkeit). Leitet sich ab von der sog. Bezugsgröße (= das Durchschnittseinkommen aller Versicherten im vorletzten Jahr).

Rehabilitation: Ein Bestandteil des Leistungsspektrums der gRV. Wird erbracht nach dem Prinzip »Reha vor (Erwerbsminderungs-) Rente«.

Reichsversicherungsordnung: Vorgänger (1911) unseres heutigen → Sozialgesetzbuches.

Renten wegen Alters: Werden bei Erreichen der Altersgrenze und nach Erfüllung einer bestimmten → Wartezeit gezahlt. Zu den Einzelheiten s. Kapitel 6.3

Renten wegen Todes: Bei Tod eines Versicherten erhält der hinterbliebene Ehepartner eine Witwen- / Witwerrente. Zu den Einzelheiten s. Kapitel 6.4

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit: Wer nach Krankheit oder Unfall ein Restleistungsvermögen von weniger als sechs Stunden am allgemeinen Arbeitsmarkt hat, erhält eine halbe, bei einem Restleistungsvermögen von unter drei Stunden eine volle E. Zu den Einzelheiten s. Kapitel 6.2

Rentenabfindung bei Wiederheirat: Witwen (auch Witwer), die wieder heiraten, verlieren ihren Anspruch auf Fortzahlung der Witwenrente, können aber eine einmalige Abfindung von bis zu zwei Jahresrenten beantragen. Damit erlöschen jedoch Ansprüche, die nach Tod des neuen Ehepartners ggfs. wieder aufleben können.

Rentenanwartschaft: Höhe der zu erwartenden Rente, die sich aus dem bislang zurückgelegten → Versicherungsverlauf ergibt.

Rentenartfaktor: Bestandteil der → Rentenformel. Die → persönlichen Entgeltpunkte werden mit diesem Faktor multipliziert, der abhängig von der gewählten Rentenart 1,0 (Alters- und volle Erwerbsminderungsrente) oder weniger beträgt (z.B. 0,5 für eine halbe Erwerbsminderungsrente).

Rentenauskunft: Schriftliche Information der Deutschen Rentenversicherung über die erarbeitete → Rentenanwartschaft und Hochrechnung der künftigen Rente. Soll an Versicherte ab 54 Jahren alle 3 Jahre automatisch versendet werden. Ausführliche Variante der → Renteninformation.

Rentenformel: Formel zur Berechnung der gesetzlichen Rente: → Entgeltpunkte x → Zugangsfaktor = → persönliche Entgeltpunkte; → persönliche Entgeltpunkte x → Rentenartfaktor x → aktueller Rentenwert = Monatsrente.

Renteninformation: Schriftliche Information der Deutschen Rentenversicherung über die erarbeitete → Rentenanwartschaft und Hochrechnung der künftigen Rente. Soll an Versicherte ab 27 Jahren, die mind. 5 Jahre Beiträge entrichtet haben, jährlich automatisch versendet werden. Kann alternativ kostenfrei bei der Deutschen Rentenversicherung jederzeit beantragt werden.

Rentengarantie → Rentenschutzklausel

Rentenniveau: Bezeichnet das Verhältnis der Rente zum Lohn. Man unterscheidet Netto- und Bruttorentenniveau. Bei der Angabe offizieller Zahlen wird stets auf das Rentenniveau des → Eckrentners abgestellt.

Rentenrechtliche Zeiten: Alle Zeiten, während derer eine Person in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert gewesen ist. Man unterscheidet: → Beitragszeiten (hierunter fallen insbesondere die → Pflichtbeiträge der Arbeitnehmer), → Beitragsfreie Zeiten und die → Berücksichtigungszeit. Die verschiedenen rentenrechtlichen Zeiten

tragen in unterschiedlicher Weise zur Wartezeiterfüllung bzw. zur Erhöhung des Rentenanspruchs bei.

Rentenreform 1999 (»Rentenreformgesetz 1999«): Die wichtigsten Maßnahmen waren: Einführung eines demographischen Faktors (zunächst ausgesetzt, später wieder eingeführt als → Nachhaltigkeitsfaktor), Herabsetzung der Altersgrenze für langjährig Versicherte von 63 auf 62 Jahre (inzwischen wieder aufgehoben, es bleibt bei der Altersgrenze von 63 Jahre), Wegfall der Altersrente bei Arbeitslosigkeit und der Frauenaltersrente für Jahrgänge ab 1952.

Rentenreform 2001: Umfasst u.a. das → Altersvermögensgesetz (Einführung der Riester-Rente) und das Altersvermögensergänzungsgesetz (reduziert das Rentenniveau von 70 auf 63,5% netto). Im weiteren Sinne zählt auch das Gesetz zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit dazu (Ablösung der Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten durch das System der halben und vollen → Renten wegen Erwerbsminderung).

Rentenreform 2004: Besteht insbesondere aus dem »Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung« (Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz): Einführung eines des → Nachhaltigkeitsfaktors.

Rentenreform 2007: Auch bekannt unter dem Namen »Rente mit 67« (Rentenversicherungsaltersgrenzen-Anpassungsgesetz). Das Alter, ab dem abschlagsfrei eine Altersrente bezogen werden kann (Regelaltersgrenze) wird jahrgangsabhängig von heute noch 65 Jahre auf künftig 67 Jahre erhöht: alle Jahrgänge ab 1964 sind in vollem Umfang betroffen. Wer aus dieser Altersgruppe eine Rente mit 65 Jahren beantragt, muss einen lebenslänglichen Abschlag von 7,2% in Kauf nehmen (davon ausgenommen sind nur Personen mit 45 Beitragsjahren). Außerdem wird das Alter, ab welchem eine Erwerbsminderungsrente abschlagsfrei bezogen werden kann, von heute 63 auf künftig 65 Jahre erhöht.

Rentenreform 2014: Aufgrund eines Überschusses in der Nachhaltigkeitsrücklage wurden folgende Leistungsverbesserungen beschlossen: Abschlagsfreie Rente mit 63 (nur für bestimmte

Jahrgänge) für besonders langjährig Versicherte, Erhöhung der sog. „Mütterrenten“ für Mütter mit Geburten vor 1992, Verlängerung der Zurechnungszeit für Erwerbsminderungsrenten (mit Beginn ab 07/2014) von 60 auf 62 Jahre, Erhöhung des Reha-Budgets in der gRV.

Rentenschutzklausel: Aufgrund der Absenkung der Lohnsumme von 2008 auf 2009 (Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit) hätten nach der früheren Rentenanpassungsformel auch die Renten im Folgejahr 2010 reduziert werden müssen – d.h. der aktuelle Rentenwert hätte verringert werden müssen. Um diesen Schritt zu vermeiden, wurde 2009 die Rentengarantie beschlossen: selbst bei sinkenden Löhnen bleiben die Renten konstant. Daher konnte eine „Minusrunde“ im Jahr 2010 vermieden werden. Allerdings wird die damals unterbliebene Kürzung mit späteren Rentenerhöhungen verrechnet (das führte zur Verringerung der Rentenerhöhung 2011).

Rentenversicherungsaltersgrenzen-Anpassungsgesetz: → Rentenreform 2007

Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz: → Rentenreform 2004

Rentenversicherungsträger: Öffentlich-rechtliche Körperschaften, die für die Durchführung der Rentenversicherung zuständig sind. Früher insbesondere BfA (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) und LVA (Landesversicherungsanstalten). Heute → Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See und die Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung.

Riester-Rente: (Insbesondere) Rentenversicherungen mit Förderung durch → Zulagen und ggfs. Steuervorteilen. Staatliche Subventionierung als Ausgleich für der Kürzungen durch die → Rentenreform 2001. Förderungsberechtigter Personenkreis: insbesondere Pflichtversicherte (unmittelbare Förderberechtigung) und deren selbst nicht pflichtversicherte Ehegatten (mittelbare Förderberechtigung), soweit beide Ehepartner einen eigenen Vertrag abschließen.

Schwankungsreserve: Früherer Begriff für die → Nachhaltigkeitsrücklage

Sozialgesetzbuch (SGB): Rechtsgrundlage für die Sozialversicherung: Renten-, Kranken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung. Beitragsaufbringung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer im → Umlageverfahren. Die Rentenversicherung ist geregelt im 6. Sozialgesetzbuch (SGB VI). Historischer Vorläufer ist die Reichsversicherungsordnung (RVO) aus dem Jahr 1911.

Umlageverfahren: Finanzierungssystem der gesetzlichen Rentenversicherung (und der weiteren Zweige der Sozialversicherung): Die Renten werden aus den laufend eingehenden Beiträgen (und dem → Bundeszuschuss) bezahlt. Abzug der hälftigen Sozialversicherungsbeiträge vom Bruttolohn der Arbeitnehmer (Lohnabzugsverfahren) und Abführung durch den Arbeitgeber, zusammen mit dessen ebenfalls hälftigem Anteil, an die Sozialversicherung.

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR): Zusammenschluss der früheren → Rentenversicherungsträger als Spitzenverband. Im Zuge der → Organisationsreform wurde der VDR in die → BfA integriert. Diese beiden Organisationen tragen heute den Namen → Deutsche Rentenversicherung Bund.

Versicherungsfreiheit: Gegenteil von → Versicherungspflicht (kraft Gesetzes oder auf Antrag). Besteht entweder kraft Gesetzes (z.B. Beamte, Rentner, teilweise Selbstständige) oder aufgrund von Antrag (z.B. Handwerker nach 216 → Pflichtbeiträgen).

Versicherungskonto: Die → Rentenversicherungsträger führen für jeden Versicherten unter dessen Versicherungsnummer ein Versicherungskonto. Alle Daten, die für die Rente von Bedeutung sind, werden dort gespeichert. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der → Versicherungsverlauf. Siehe auch → Rentenrechtliche Zeiten.

Versicherungspflicht auf Antrag: Wer der Versicherungspflicht nicht kraft Gesetzes unterliegt (teilweise Selbständige), kann sie beantragen. Dies begründet einen Anspruch auf das volle Leistungsspektrum der gRV. Der Beitrag ist nicht frei wählbar, sondern als →

Regelbeitrag oder gewinnabhängig zu zahlen. Die Beendigung einer Pflichtmitgliedschaft ist im Regelfall nicht möglich.

Versicherungspflicht kraft Gesetzes: Die häufigste Mitgliedschaftsform in der gRV. Entsteht zwangsweise durch Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses (auch Ausbildung), bestimmter selbständiger Tätigkeiten (z.B. Selbständige mit einem Auftraggeber), durch die Geburt eines Kindes (rentenrechtliche Kindererziehungszeit), durch freiwilligen Wehrdienst / Bundesfreiwilligendienst oder durch den Bezug einer Lohnersatzleistung.

Versicherungsverlauf: Spiegelt den Inhalt des → Versicherungskontos wider. In zeitlicher Reihenfolge werden die → rentenrechtlichen Zeiten dargestellt. Kann beim → Rentenversicherungsträger unter Angabe der Versicherungsnummer beantragt werden und ist Inhalt der → Renteninformation bzw. → Rentenauskunft.

Versorgungslücke: Differenz zwischen angestrebtem Einkommen (im Alter, bei Tod des Versorgers, bei Erwerbsminderung) und tatsächlich zu erwartendem Einkommen aus der gesetzlichen Rente. Nach individuellem Anspruch unterschiedlich hoch, fällt aufgrund der Rentenreformen immer höher aus. Bei den verschiedenen Maßnahmen, die Versorgungslücke zu schließen, sollte ggfs. die Besteuerung der zusätzlich abgeschlossenen Rentenverträge berücksichtigt werden.

Waisenrente: → Renten wegen Todes

Wartezeit: Mindestvorversicherungszeit. Erst nach Ablauf einer bestimmten Vorversicherungszeit besteht Anspruch auf eine Rente – soweit jeweils weitere Voraussetzungen erfüllt sind (Erreichen einer Altersgrenze, Erwerbsminderung, Tod). Man unterscheidet die allgemeine (5-jährige), die 15-, und die 35-jährige Wartezeit. Erstere ist die Anspruchsvoraussetzung für die → Regelaltersrente, eine → Rente wegen Erwerbsminderung und eine → Rente wegen Todes. Wer die anderen Wartezeiten erfüllt hat, kann ggfs. vor 65 eine → Rente wegen Alters beziehen. Neu ist die 45-jährige Wartezeit: Wer mit 65 (Jahrgänge bis 1952: 63, Jahrgänge bis 1963: zwischen 63 und 65)

diese Wartezeit erfüllt hat, kann weiterhin ohne Abschlag eine Rente beziehen (= Altersrente für besonders langjährig Versicherte). Wer diese Wartezeit nicht erfüllt, kann abschlagsfrei erst ab 67 eine Rente beziehen.

Witwen-/ Witwerrente: →Renten wegen Todes

Zertifikat: Erteilt die Zertifizierungsstelle (gehört zur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) solchen Finanzprodukten, die den Anforderungen einer → Riester-Rente genügen (insbesondere Rentenversicherungen mit Garantie der eingezahlten Beiträge). Nur die Besparung solcher Verträge wird mit → Zulagen gefördert.

Zugangsfaktor: Ein Bestandteil der → Rentenformel. Er beinhaltet ggfs. einen Abschlag bei vorzeitigem Rentenbeginn (0,3% für jeden Monat, den eine Rente früher beginnt) oder in seltenen Fällen einen Zuschlag, soweit die Altersrente erst nach Erreichen der Regelalters-rente in Anspruch genommen wird.

Zulagen: Wichtigstes Fördermittel der → Riester-Rente. Abhängig von einem bestimmten Mindesteigenbeitrag (4% des vorjährigen rentenversicherungspflichtigen Bruttoeinkommens abzüglich der Zulagenansprüche) werden die Zulagen von der Zulagenstelle direkt in einen zertifizierten Vertrag eingezahlt (s. auch → Zertifikat). Voraussetzung hierfür ist die Antragstellung.

Zurechungszeit: Eine → beitragsfreie → rentenrechtliche Zeit. Bei Eintritt einer Erwerbsminderung werden den bis dahin erarbeiteten → Entgeltpunkten weitere hinzugerechnet (um so die Rente zu erhöhen). Seit 2018 gelten die Regelungen des → EM-Leistungsverbesserungs-gesetzes